

Índex

CONDICIONS PARTICULARS	3
CONDICIONS GENERALS	7
I. Definicions	7
II. Àmbit territorial	8
III. Cobertures de responsabilitat civil	9
1. Responsabilitat civil	9
2. Defensa de la responsabilitat civil i fiances	12
IV. Cobertures de danys materials	12
1. Vidres	12
2. Danys propis	13
3. Danys causats per animals cinegètics i domèstics	14
4. Danys per fenòmens atmosfèrics	15
5. Incendi	16
6. Robatori	17
7. Exclusions (el que no cobrim) comunes de les cobertures de danys materials	19
V. Cobertura de defensa penal i reclamació de danys	20
1. Àmbit territorial	20
2. Cobertura	21
3. Normes de gestió i pagament d'honoraris	25
4. Elecció d'advocat i procurador	26
5. Conflicte d'interessos entre les parts	27
6. Disconformitat en la tramitació del sinistre	27
7. Exclusions (el que no cobrim) de la cobertura	27
VI. Cobertura de gestió de multes i pèrdua de punts	28
1. Àmbit territorial	28
2. Cobertura de gestió de multes i pèrdua de punts	28
3. Exclusions (el que no cobrim) de la cobertura	30
VII. Cobertures d'accidents del conductor	30
1. Defunció	30
2. Invalidesa permanent	31
3. Despeses de curació	32
VIII. Cobertura d'assistència de viatge	32
1. Àmbit territorial	33
2. Sol·licitud de servei	33

3. Assistència al vehicle assegurat	33
4. Assistència de viatge a les persones	37
5. Assistència mèdica urgent de viatge	41
6. Exclusions (el que no cobrim) de la cobertura	45

IX. Paquet opcional «Ampliació de cobertures Ús particular» 47

1. Vehicle de substitució	47
2. Ampliació del capital d'accidents del conductor	48
3. Ampliació d'equipatges i objectes personals	49
4. Servei «Manetes Auto»	49
5. Assistència VIP i serveis complementaris	50

X. Paquet opcional «Ampliació cobertures Ús professional» 52

1. Responsabilitat civil de la càrrega	52
2. Indemnització per immobilització per reparació del vehicle en taller col·laborador	53
3. Subsidi per privació del permís de conduir per pèrdua de punts	55

XI. Exclusions (el que no cobrim) comunes de totes les cobertures 55

XII. Clàusules econòmiques 57

1. Sistema bonus-malus	57
2. Clàusula en cas de préstec, arrendament financer o reserva de domini	57

XIII. Tramitació de sinistres 58

1. Normes en cas de sinistre	58
2. Normes per valorar i liquidar sinistres	59

XIV. Altres clàusules 59

1. Documentació i formalització del contracte	59
2. Pagament de la prima (preu de l'assegurança)	60
3. Regularització de la prima	60
4. Perfecció (validesa jurídica), presa d'efectes i durada del contracte	60
5. Dret de repetició	60
6. Agreujament i disminució del risc	61
7. Transmissió del vehicle o defunció del prenedor	61
8. Control de la companyia asseguradora	62
9. Instàncies de reclamació	62
10. Comunicacions	62
11. Jurisdicció i legislació	62
12. Comunicació de dades de sinistres a UNESPA	62

XV. Clàusula d'indemnització per part del Consorci de Compensació d'Assegurances de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris ocorreguts a Espanya 63

Resum de les normes legals	63
Comunicació de danys al Consorci de Compensació d'Assegurances	65

CONDICIONS PARTICULARS

Vostè, com a prenedor, contracta aquesta pòlissa d'assegurança per compte propi amb SegurCaixa Adeslas, S. A. de Seguros y Reaseguros (en endavant, «SegurCaixa Adeslas»), amb les condicions que indiquem tot seguit. A partir de la primera renovació, la pòlissa es denominarà «MyBox Auto Anual».

Dades generals

Pòlissa núm.:	Expedient núm.:	Suplement núm.:
02910768-7	9690.96.2957333-61	
Entrada en vigor:	Venciment (final de la vigència):	
A les 00:00 hores del 03/03/2026	A les 0:00 hores del 01/03/2029	
Operació renovable:	Mediador:	
Operació renovable.	Caixabank, S.A., operador de bancassegurances exclusiu.	
Tipus d'operació:	Identificador compte - IBAN (*):	
CONTRACTACIÓ	ES69 2100 0054 0501 0270 6974	

(*) Vostè ens autoritza a efectuar els abonaments relacionats amb la seva assegurança en aquest compte associat del qual és titular.

Dades del prenedor de l'assegurança

Nom i cognoms:	NIF:
JOAQUIM VILELLA PALOMARES	40560136G
Domicili:	CP:
PASSEIG DE LA URB DEULOFEU, 20 APARTAT CORREUS 19	17520
Localitat:	Província:
PUIGCERDA	GIRONA

Assegurat o persona assegurada

Persona amb dret a la cobertura contractada, segons es determina a les «Condicions generals».

Dades del conductor habitual

Nom i cognoms:	NIF:	Data de naixement:
JOAQUIM VILELLA PALOMARES	40560136G	16.08.1972
Data d'expedició del permís de conduir:	Professió:	
08/07/1998	Llicenciats i funcionaris	

Dades del vehicle

Matrícula:	Marca:	Model:
9827LTK	SEAT	IBIZA
Versió:	Data de la primera matriculació:	
STYLE 1.0 TSI 110 S&S 5P	22/10/2021	
Tipus de vehicle:	Ús:	
Turisme	Particular	

Cobertures contractades

L'abast i les característiques de les cobertures que vostè contracta estan descrits a les «Condicions generals» d'aquest contracte.

Modalitat: Tot Risc amb Franquícia 200 euros

Cobertura		Capital assegurat
Responsabilitat civil obligatòria	Contractada	Límit reglamentari
Responsabilitat civil voluntària	Contractada	Límit de 50.000.000 euros
Vidres	Contractada	--
Danys propis	Contractada	--
Danys causats per animals cinegètics i domèstics	Contractada	--
Danys per fenòmens atmosfèrics	Contractada	--
Robatori	Contractada	--
Incendi	Contractada	--
Accidents del conductor	Defunció	30.000 euros
	Invalidesa	Límit de 30.000 euros
	Despeses de curació	Límit de 30.000 euros
Defensa penal i reclamació de danys (**)	Contractada	--
Gestió de multes i pèrdua de punts	Contractada	--
Assistència de viatge	Contractada	--
Paquet opcional «AMPLIACIÓ COBERTURES ÚS PARTICULAR»	No contractada	--
Vehicle de substitució	No contractada	--
Ampliació accidents conductor	No contractada	--
Ampliació equipatges	No contractada	--
Servei «Manetes Auto»	No contractada	--
Assistència VIP i serveis complementaris	No contractada	--
Paquet opcional «AMPLIACIÓ COBERTURES ÚS PROFESSIONAL»	No contractada	--
Responsabilitat civil de la càrrega	No contractada	--
Indemnització per immobilització per reparació del vehicle en taller col·laborador	No contractada	--
Subsidi per privació del permís de conduir per pèrdua de punts	No contractada	--

(**) Si la persona assegurada designa lliurement un advocat i un procurador (apartat «4. Elecció d'advocat i procurador» de la condició general «V. Cobertura de defensa penal i reclamació de danys»), el límit màxim s'estableix en 1.500 euros.

Inclou la cobertura de tots els accessoris del vehicle, de sèrie o opcionals. Altres accessoris s'inclouen a primer risc per un import total de fins a 1.500 euros.

Franquícies

Vostè, com a prenedor, ha optat per contractar una assegurança amb franquícia. Per tant, quan es produeixi un sinistre que afecti a la cobertura de "Danys propis", la persona assegurada haurà de pagar el següent import:	
Cobertura	Franquícia per sinistre
Danys propis	200.00

Declaració de sinistralitat

Segons l'historial de sinistralitat que consta al contracte 9690.96.2020750.81 que vostè té amb la nostra entitat.

Altres conductors

Excloem els danys causats per altres conductors menors de 25 anys i/o que faci menys de dos anys que tenen el permís de conduir i que no estiguin expressament declarats com a "conductor" en aquesta pòlissa.

Prima

Forma de pagament:

Mensual

Data prevista per al primer pagament:

03/03/2026

	Prima neta	Consorti	Impostos i recàrrecs	Descompte	Prima total
Primera prima	40,06	0,43	2,21	-12,55	30,15
Prima successiva	43,08	0,41	2,36	-13,54	32,31

Base imposable per a l'impost d'assegurances del primer pagament:

27,46

Tipus de l'impost d'assegurances:

8%

Impostos i recàrrecs segons la legislació vigent el:

02/03/2026

La prima inclou les bonificacions que apliquem segons les dades que consten a l'apartat "Declaració de sinistralitat" d'aquestes "Condicions particulars".

Altres informacions

SegurCaixa Adeslas garanteix que cap membre del personal que s'ocupa de la gestió de la defensa penal i de la reclamació de danys exerceix alhora una activitat similar en un altre ram ni per a una altra entitat.

Dades de contacte

Telèfons d'Atenció al Client (de dilluns a divendres de 8:00 h a 22:00 h i el dissabte de 8:00 h a 15:00 h):

> **900 50 50 40 o 91 125 98 49**

Telèfons d'Assistència de Viatge (24 hores):

> **900 301 900, +34 934 631 169 (Estranger)**

CONDICIONS GENERALS

I. Definicions

En aquesta pòlissa utilitzem els següents conceptes tècnics amb les definicions que indiquem tot seguit.

CONCEPTES RELACIONATS AMB LES PERSONES DE L'ASSEGURANÇA

Assegurat o persona assegurada: persona titular de l'interès i dels béns assegurats.

Assegurador o companyia asseguradora: entitat que assumeix la cobertura dels riscos segons el que s'acorda en aquesta pòlissa (nosaltres, SegurCaixa Adeslas).

Beneficiari o persona beneficiària: persona física o jurídica titular del dret a percebre la prestació o indemnització.

Conductor: persona que condueix en el moment del sinistre amb la deguda autorització de l'assegurat, propietari o posseïdor del vehicle, i amb prou habilitació legal per fer-ho.

Conductor habitual: conductor declarat a les «Condicions particulars» perquè és la persona que condueix amb assiduitat el vehicle assegurat. Les seves circumstàncies constitueixen un factor de risc que incideix en el preu de l'assegurança.

Conductor esporàdic: conductor o conductors legalment habilitats que, amb l'autorització del conductor habitual, el propietari o l'usuari del vehicle assegurat, poden conduir-lo amb menys assiduitat que el conductor habitual. Les seves circumstàncies poden constituir un factor de risc que pot incidir en el preu de l'assegurança.

Propietari o persona propietària: persona física o jurídica que figura com a titular del vehicle als registres dels corresponents organismes oficials.

Prenedor de l'assegurança: persona que contracta l'assegurança (vostè) amb la companyia asseguradora. Li corresponen les obligacions que es deriven del contracte, tret d'aquelles que, per les seves característiques, ha de complir l'assegurat o el beneficiari

CONCEPTES RELACIONATS AMB L'ASSEGURANÇA

Capital o suma assegurada: és la quantitat indicada a les «Condicions particulars» o a les «Condicions generals» per a cadascuna de les cobertures incloses a l'assegurança. Correspon a l'import màxim que la companyia asseguradora pot arribar a pagar en cas de sinistre.

Cobertura primer risc: modalitat d'assegurança per la qual, en cas de sinistre, la companyia asseguradora s'obliga a pagar l'import total dels danys fins on arribi el capital assegurat, independentment del valor dels béns assegurats.

Dany material: destrucció o deteriorament d'un bé moble o immoble, o lesió o mort causada a animals.

Dany personal: lesió o mort causada a una persona física.

Franquícia: import que l'assegurat assumeix a càrrec seu per cada sinistre segons el que s'ha acordat i per a les cobertures que s'indiquen a les «Condicions particulars» d'aquesta pòlissa.

Pòlissa o contracte: document que conté les condicions de l'assegurança. Està format, inseparablement, per les «Condicions particulars» i les «Condicions generals», i també per les modificacions que es produeixen durant la vigència del contracte

Prima: preu de l'assegurança. El rebut de prima, a més, inclourà els recàrrecs, impostos i taxes legalment repercutibles.

Sinistre: dany i/o pèrdua sobtada, imprevista i aliena a la intenció de l'assegurat, amb conseqüències que estiguin cobertes per aquesta pòlissa. **Tots els danys, personals o materials, derivats d'un mateix fet constitueixen un únic sinistre. Si en una mateixa declaració es comuniquen danys derivats de més d'un fet o de diferents fets, els considerem un sinistre múltiple.**

Sinistre total o pèrdua total: considerem que es produeix sinistre total o pèrdua total en els següents casos i depenent de l'antiguitat del vehicle assegurat:

Vehicles de 3 o menys anys d'antiguitat	L'import pressupostat per a la reparació dels danys, conseqüència d'un únic sinistre, és superior o igual al 75% del valor de nou.
Vehicles de més de 3 anys d'antiguitat	L'import pressupostat per a la reparació dels danys, conseqüència d'un únic sinistre, és superior o igual al 75% del valor de mercat.

Determinem l'antiguitat del vehicle a partir de la data de la seva primera matriculació, sigui quin sigui el seu país d'origen.

Valor de mercat: preu pel qual es pot adquirir un vehicle de característiques, ús, estat i antiguitat similars als del vehicle assegurat en el moment immediatament anterior que es produeixi el sinistre.

Valor de nou: preu de venda al públic a Espanya del vehicle assegurat en estat de nou. Inclou els recàrrecs i impostos legals si el propietari no els pot deduir fiscalment. Si el vehicle no es fabrica en el moment del sinistre, el valor serà el mateix que el d'un vehicle de característiques similars.

CONCEPTES RELACIONATS AMB LES COBERTURES

Accessoris de sèrie o opcionals: elements de millora o ornamentals, d'instal·lació fixa, originals de la marca del vehicle i que consten als catàlegs oficials de la marca. La resta dels accessoris fixos que s'hagin instal·lat al vehicle després que hagi sortit de fàbrica rebran en aquesta pòlissa la denominació «altres accessoris». En aquests «altres accessoris» s'inclouen els dispositius de retenció infantil homologats.

Accident de circulació: fet sobtat, imprevist i aliè a la intencionalitat i voluntat de l'assegurat, que es produeix com a conseqüència d'un fet de circulació i segons es descriu a la normativa sobre la responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor.

Àmbit territorial: territori geogràfic en què tenen efecte les cobertures de l'assegurança

Certificat internacional d'assegurança (CIS): antiga «carta verda», document que acredita la contractació de la responsabilitat civil de subscripció obligatòria. Cal tenir aquest certificat per accedir a determinats països que s'indiquen en aquest document i per circular pel seu interior.

Equipatges: objectes que pertanyen al prenedor o al conductor declarat, que no formen part del vehicle ni en són accessoris i que resulten danyats o sostrets en el moment del sinistre o a causa d'aquest. Són objectes que han estat dipositats al vehicle amb motiu d'un viatge o trasllat; per exemple, maletes i el seu contingut, roba, material d'esport o lleure.

Objectes personals: objectes que pertanyen al prenedor o al conductor declarat, que no formen part del vehicle ni en són accessoris i que resulten danyats o sostrets en el moment del sinistre o a causa d'aquest. No es consideren efectes personals els diners en efectiu ni les joies o objectes similars.

Vehicle assegurat: vehicle de motor que s'identifica a les «Condicions particulars». A les cobertures de responsabilitat civil, també es consideren part del vehicle assegurat els remolcs i/o les caravanes amb un pes màxim autoritzat inferior o igual a 750 quilos, sempre que tinguin la mateixa matrícula que el vehicle assegurat i estiguin enganxats a aquest en el moment en què es produeix el sinistre.

II. Àmbit territorial

En aquest apartat indiquem l'àmbit territorial en què tenen validesa les cobertures de la pòlissa sempre que aquestes hagin estat contractades.

1. COBERTURES DE RESPONSABILITAT CIVIL OBLIGATÒRIA I DEFENSA DE LA RESPONSABILITAT CIVIL I FIANCES

Aquestes cobertures tenen validesa als territoris següents, amb els límits quantitatius corresponents (límits de diners):

- > Territori nacional: cobrim fins als límits quantitatius previstos per la llei.
- > Estats membres de l'Espai Econòmic Europeu: cobrim fins als límits quantitatius que disposa l'Estat en què s'ha produït el sinistre. Si els límits quantitatius previstos són inferiors als que indica la normativa espanyola, aplicarem els que indica la normativa espanyola.
- > Resta dels Estats adherits al Conveni Multilateral de Garantia i Andorra: cobrim fins als límits quantitatius que disposa l'Estat en què s'ha produït el sinistre.

2. COBERTURES DE RESPONSABILITAT CIVIL VOLUNTÀRIA, VIDRES, DANYS PROPIS, DANYS CAUSATS PER ANIMALS CINEGÈTICS I DOMÈSTICS, ROBATORI, INCENDI I ACCIDENTS DEL CONDUCTOR

Aquestes cobertures tenen validesa als territoris següents:

- > Espanya, Andorra, estats membres de l'Espai Econòmic Europeu i la resta dels estats adherits al Certificat Internacional de l'Assegurança d'Automòbil (CIS, antiga «carta verda»).

3. COBERTURES DE DEFENSA PENAL I RECLAMACIÓ DE DANYS, DANYS PER FENÒMENS ATMOSFÈRICS, GESTIÓ DE MULTES I PÈRDUA DE PUNTS, ASSISTÈNCIA DE VIATGE I PAQUETS OPCIONALS «AMPLIACIÓ DE COBERTURES ÚS PARTICULAR» I «AMPLIACIÓ DE COBERTURES ÚS PROFESIONAL».

L'àmbit d'aquestes cobertures és el que s'estableix a la descripció de cada cobertura.

III. Cobertures de responsabilitat civil

Les cobertures que descrivim en aquest apartat només estan assegurades si a les «Condicions particulars» d'aquesta pòlissa tenen assignat un capital o consten com a contractades. En aquest cas, estan assegurades dins de l'àmbit territorial que indiquem a la condició general «II. Àmbit territorial».

1. RESPONSABILITAT CIVIL

1.1. Responsabilitat civil obligatòria

Cobrim:

Els danys a persones i/o béns que causi el conductor per l'ús i la circulació del vehicle assegurat quan aquest conductor sigui civilment responsable dels danys esmentats segons la legislació vigent sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor.

En el cas de danys a béns, respondrem davant de tercers quan el conductor sigui civilment responsable, segons el que estableixen els articles 1902 i següents del Codi civil, i també els articles 109 i següents del Codi penal, i segons el que es disposa a la vigent Llei de responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor.

En general, prevaldrà el que disposi la Llei de responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor que estigui vigent en cada moment.

No cobrim (exclusions):

Les exclusions específiques que s'estableixen legalment per a la responsabilitat civil obligatòria; entre altres:

- > **Els danys a persones, quan provem que aquests danys són conseqüència de la conducta o de la negligència de la persona perjudicada, o d'una força major aliena a la conducció o al funcionament del vehicle. No considerem casos de força major els defectes del vehicle ni la ruptura o fallada d'alguna de les seves peces o mecanismes.**
- > **Els danys i perjudicis que ocasionin lesions o la defunció de la persona que condueix el vehicle que causa l'accident.**
- > **Els danys que pateixi el vehicle assegurat; o els danys a les coses transportades o als béns del prenedor de l'assegurança (vostè), l'assegurat, el propietari o el conductor, i també als del cònjuge o els parents fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat dels anteriors.**
- > **Els danys materials i personals causats amb motiu de la circulació del vehicle assegurat, si aquest ha estat robat. Entenem per «robatori» la conducta tipificada com a tal al Codi penal.**

1.2. Responsabilitat civil voluntària

Aquesta cobertura complementa la cobertura de responsabilitat civil obligatòria. Només cobreix les indemnitzacions que, per la seva quantia, superen les que contempla la cobertura de responsabilitat civil obligatòria.

Cobrim:

Fins al límit que haguem pactat a les «Condicions particulars», la indemnització a tercers per la responsabilitat del propietari del vehicle assegurat, del conductor autoritzat i legalment habilitat o dels ocupants transportats gratuïtament, a conseqüència de l'ús i la circulació del vehicle assegurat i segons el que disposen els articles 1902 i concordants del Codi civil i 109 i concordants del Codi penal. Per a aquesta cobertura també considerem «tercers» els pares, el cònjuge i els fills del prenedor de l'assegurança (vostè), del propietari o del conductor declarat a la pòlissa.

La responsabilitat civil que es deriva de:

- > Els danys ocasionats a tercers pels objectes d'ús personal que s'hagin transportat a l'interior del vehicle, o al portaequipatges, el portaesquí o el portabicicletes, quan la caiguda d'aquests objectes es produeixi durant la circulació del vehicle assegurat.
- > Els danys ocasionats a tercers durant la càrrega i descàrrega del vehicle assegurat, quan la càrrega i descàrrega sigui efectuada pel mateix assegurat i només si el vehicle assegurat és d'ús particular.
- > Els danys ocasionats a tercers per l'arrossegament d'un remolc o d'una caravana, **sempre que el seu pes total no excedeixi els 750 kg, tingui la mateixa matrícula que el vehicle assegurat i estigui acoblat al vehicle assegurat en el moment de l'accident.**

No cobrim (exclusions):

Les exclusions legalment establertes per a la cobertura de responsabilitat civil obligatòria.

La responsabilitat civil contractual.

Els danys o les lesions que pateixin les persones que viatgen al vehicle, quan es tracti d'un vehicle no autoritzat oficialment per traslladar persones, tret dels casos de necessitat degudament justificats.

Els danys corporals que pateixin els empleats o assalariats de les persones la responsabilitat civil de les quals està coberta per aquesta pòlissa, quan el sinistre es reconegui com a accident laboral.

Els danys no ocasionats per un fet de la circulació.

El pagament de multes i sancions i les conseqüències del seu impagament.

Les exclusions que indiquem a la condició general «XI. Exclusions (el que no cobrim) comunes de totes les cobertures».

També cobrim:

La responsabilitat civil que li pugui ser imputada al prenedor, a qui en aquests supòsits considerem que és la persona assegurada:

- > com a ciclista, sempre que l'ús de la bicicleta no sigui professional ni de competició, ni es tracti d'una bicicleta de pedaleig assistit.
- > com a vianant, quan en l'ús de la via pública se'l consideri responsable d'un accident de circulació. No es considera peató aquella persona que condueix un vehicle de mobilitat personal, d'acord amb la normativa reglamentària aplicable en cada moment.

No cobrim (exclusions):

La responsabilitat civil voluntària pels danys causats pel prenedor com a conductor d'un vehicle de mobilitat personal o d'una bicicleta.

La responsabilitat civil voluntària pels danys causats pel prenedor com a conductor d'un vehicle de mobilitat personal o d'una bicicleta.

2. DEFENSA DE LA RESPONSABILITAT CIVIL I FIANCES

2.1. Defensa de la responsabilitat civil

Cobrim:

SegurCaixa Adeslas assumirà la direcció jurídica en els procediments judicials en què la persona assegurada es pugui veure involucrada per la responsabilitat civil que cobreix aquesta pòlissa, i la designació de l'advocat que la defensi i del procurador que la representi.

2.2. Fiances

Cobrim:

Les fiances que s'exigeixin al propietari del vehicle assegurat o al conductor i que siguin conseqüència de la responsabilitat civil que cobrim segons indiquem al punt «1.1 Responsabilitat civil obligatòria» de la condició general «III. Cobertures de responsabilitat civil».

IV. Cobertures de danys materials

Les cobertures que descrivim en aquest apartat només estan assegurades si a les «Condicions particulars» d'aquesta pòlissa tenen assignat un capital o consten com a contractades. En aquest cas, estan assegurades dins de l'àmbit territorial que indiquem a la condició general «II. Àmbit territorial».

1. VIDRES

Cobrim:

Les despeses de reparació o substitució del parabrisa davanter, del vidre posterior, els vidres laterals i/o el sostre solar del vehicle assegurat quan es trenquin totalment o parcialment.

El cost dels vidres, en el cas de pèrdua total del vehicle, tant si s'ha contractat la cobertura de danys propis com si no.

Els danys que causen als vidres els fenòmens atmosfèrics ordinaris: pedra, vent, neu, caiguda d'un llamp i inundació.

El cost que suposi tintar o serigrafiar el vidre, si el vidre que es repara estava tintat o serigrafiat.

El cost dels vidres tintats o laminats que no tenia el vehicle quan va sortir de fàbrica fins al límit quantitatiu que haguem previst per a «altres accessoris» a les «Condicions particulars» d'aquesta pòlissa, atès que no considerem aquests vidres accessoris de sèrie o opcionals.

No cobrim (exclusions):

Els desperfectes superficials o les rascades que no arribin a considerar-se ruptura total ni parcial, quan no impedeixin la visibilitat normal i siguin només desperfectes estètics

Els desperfectes que pateixin els fars, pilots, intermitents, miralls o qualsevol altre tipus d'objecte de vidre del vehicle assegurat, tant si són interiors com si són exteriors.

Els danys que ocasionin als vidres els objectes transportats o la seva càrrega o descàrrega.

Les exclusions comunes de les cobertures de danys materials, que indiquem a «7. Exclusions comunes de les cobertures de danys materials».

Les exclusions que indiquem a la condició general «XI. Exclusions (el que no cobrim) comunes de totes les cobertures».

2. DANYS PROPIS**Cobrim:**

Les despeses de la reparació o reposició dels danys materials, parcials o totals, que pateixi el vehicle assegurat com a conseqüència d'un accident produït per una causa diferent de les previstes a les cobertures «1. Vidres», «3. Danys causats per animals cinegètics i domèstics», «4. Danys per fenòmens atmosfèrics», «5. Incendi», i «6. Robatori» d'aquesta condició «IV. Cobertures de danys materials». Aquesta causa ha de ser exterior, violenta, instantània i aliena a la voluntat del propietari del vehicle o del conductor, i produïda quan el vehicle estigui en circulació, en repòs o durant el seu transport.

Com a conseqüència, queden inclosos en aquesta cobertura els danys que es produeixen per les causes següents:

- > Accidents de circulació.
- > Fenòmens atmosfèrics ordinaris: pedra, vent, neu i inundació, que no queden inclosos en la cobertura «4. Danys per fenòmens atmosfèrics».
- > Fets malintencionats realitzats per terceres persones.
- > Transport del vehicle sobre un altre mitjà, per via terrestre, marítima o aèria.
- > Enfonsament de terrenys, carreteres, ponts, edificacions o corriments de terres.
- > Caiguda d'objectes, arbres, pals, línies elèctriques o serveis.
- > Caiguda del vehicle en cursos d'aigua, llacs o mars.
- > Impacte amb persones, animals o coses.
- > Inundacions de l'aparcament o garatge, no cobertes pel Consorci de Compensació d'Assegurances.

També queden expressament inclosos:

- > Els danys als accessoris de sèrie o opcionals, i també a altres accessoris, **amb el límit expressat a les «Condicions particulars» a primer risc.**
- > Els danys als pneumàtics, pel 100% del seu valor de nou, **sempre que el vehicle assegurat hagi patit altres danys a conseqüència del mateix sinistre cobert per aquesta pòlissa.**
- > Els danys a la bateria, així com al seu dispositiu de càrrega fix i el cable (en el cas de vehicles elèctrics), per al 100% del seu valor de nou, **sempre que el vehicle assegurat hagi patit altres danys a conseqüència del mateix sinistre cobert per aquesta pòlissa.**
- > Els danys a equipatges i objectes personals, **fins a un màxim de 500 euros per sinistre**, a primer risc i sempre que aquests danys s'hagin produït a conseqüència del mateix sinistre.
- > El cost de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) quan, després d'un sinistre cobert per aquesta pòlissa, hi hagi l'obligació legal de realitzar aquesta inspecció.póliza, exista la obligación legal de realizar esa inspección.

Prestació en cas de PÈRDUA TOTAL del vehicle assegurat:	
Vehicles de fins a 3 anys d'antiguitat	Primera propietat: indemnització a valor de nou, amb la deducció del valor de les restes del vehicle.
	Vehicle transferit: indemnització a valor de mercat, amb la deducció del valor de les restes del vehicle.
Vehicles de més de 3 anys d'antiguitat	Indemnització a valor de mercat, amb la deducció del valor de les restes del vehicle.

Determinem l'antiguitat del vehicle a partir de la data de la seva primera matriculació, després de la seva sortida de fàbrica i sigui quin sigui el seu país d'origen.

No cobrim (exclusions):
Els danys que afectin exclusivament els pneumàtics (cobertes i cambres), com ara punxades, rebentaments, desgast o similars.
Els danys que ocasionin al vehicle els objectes transportats o la seva càrrega o descàrrega.
Les avaries mecàniques, fins i tot les provocades per la congelació d'aigua al circuit de refrigeració o per la manca d'aigua, oli o similar, i també els danys que pateixi el vehicle en continuar circulant en aquestes condicions.
Les exclusions que indiquem a «7. Exclusions comunes de les cobertures de danys materials».
Les exclusions que indiquem a la condició general «XI. Exclusions (el que no cobrim) comunes de totes les cobertures».

3. DANYS CAUSATS PER ANIMALS CINEGÈTICS I DOMÈSTICS

Cobrim:
La reparació dels danys materials que pateixi el vehicle i els seus accessoris, així com la seva reposició, quan aquests danys siguin conseqüència d'una col·lisió produïda per l'atropellament d'animals d'espècies cinegètiques (per exemple, un senglar, un cabirol, etc.) o d'animals domèstics.
Perquè cobrim aquest sinistre hi ha d'haver un atestat policial que el confirmi o, si no, hi ha d'haver evidències per les quals els professionals que designem des de SegurCaixa Adeslas puguin constatar, abans que es reperi el vehicle, que aquests danys han estat provocats per un animal d'espècie cinegètica o domèstica.

Prestació en cas de PÈRDUA TOTAL del vehicle assegurat:

Vehicles de fins a **3** anys d'antiguitat

Primera propietat: indemnització a valor de nou, amb la deducció del valor de les restes del vehicle.

Vehicle transferit: indemnització a valor de mercat, amb la deducció del valor de les restes del vehicle.

Vehicles de més de **3** anys d'antiguitat

Indemnització a valor de mercat, amb la deducció del valor de les restes del vehicle.

No cobrim (exclusions):

Els danys que afectin exclusivament els pneumàtics (cobertes i cambres), com ara el seu desgast, punxades, rebentaments o similars.

Les exclusions que indiquem a «7. Exclusions comunes de les cobertures de danys materials».

Les exclusions que indiquem a la condició general «XI. Exclusions (el que no cobrim) comunes de totes les cobertures».

4. DANYS PER FENÒMENS ATMOSFÈRICS

La cobertura que descrivim en aquest apartat només està assegurada si a les «Condicions particulars» d'aquesta pòlissa té assignat un capital o consta com a contractada. En tal cas, **està assegurada dins de tot el territori espanyol.**

Cobrim:

La reparació dels danys materials que pateixi el vehicle assegurat i els seus accessoris, quan aquests danys siguin conseqüència de fenòmens atmosfèrics consistents en pedra, calamarsa, neu, vent, pluja i impactes d'objectes projectats per aquests, **sempre que:**

- > **es registri una precipitació superior a 40 litres per metre i hora, en el caso de la pluja**
- > **es registrin velocitats superiores a 80 quilòmetres per hora per al vent**
- > qualsevol que sigui la seva intensitat en el cas de pedra, calamarsa o neu, **sempre que no tinguin consideració de fet extraordinari i per tant, con-forme a la legislació vigent, indemnitzables pel Consorci de Compensació d'Assegurances.**

La magnitud i intensitat d'aquests fenòmens haurà d'acreditar-se mitjançant un certificat de l'Agència Estatal de Meteorologia o de les mesuradores oficials pertanyents als Ministeris, Comunitats Autònomes o Entitats Provincials més properes. En cas d'impossibilitat tècnica, com la ubicació del risc assegurat en zona de vall o danys al mateix observatori, es tindran en compte les estimacions pericials sobre la base de l'abast efectiu del dany o qualsevol altre mitjà de prova admès en dret.

Prestació en cas de PÈRDUA TOTAL del vehicle assegurat:

Vehicles de fins a **3** anys d'antiguitat

Primera propietat: indemnització a valor de nou, amb la deducció del valor de les restes del vehicle.

Vehicle transferit: indemnització a valor de mercat, amb la deducció del valor de les restes del vehicle.

Vehicles de més de **3** anys d'antiguitat

Indemnització a valor de mercat, amb la deducció del valor de les restes del vehicle.

No cobrim (exclusions):

Els danys ocasionats per l'aigua o la neu, que penetri per portes, finestres o d'altres apertures que hagin quedat sense tancar o que el seu tancament fos defectuós i les oxidacions de qualsevol mena, així com els que es manifestin en forma de goteres, filtracions, humitats, condensacions o oxidacions, produïdes de forma gradual.

Els danys que pugui patir el vehicle assegurat com a conseqüència d'un accident de circulació motivat per pedra, calamarsa, neu o pluja.

Els danys ocasionats per la calamarsa, pedra o neu que es produeixin fora d'Espanya.

Els sinistres la cobertura dels quals correspon al Consorci de Compensació d'Assegurances encara que aquest no admeti l'efectivitat del dret de l'assegurança per incompliment d'alguna de les disposicions legals que en regulen la cobertura, o per haver sobrevingut el sinistre dins del període de carència que regeix per aquest Organisme. La cobertura d'aquests riscos extraordinaris els assumeix el Consorci de Compensació d'Assegurances d'acord amb la normativa pròpia; en la forma recollida a «XIV. Clàusula d'indemnització pel Consorci de Compensació d'Assegurances de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris esdevinguts a Espanya».

Els sinistres que per la seva magnitud i gravetat siguin qualificats pel Govern de la Nació com a «catàstrofe o calamitat nacional».

Les exclusions comunes a les cobertures de danys materials, que indiquem a «7. Exclusions comunes a les cobertures de danys materials».

Les exclusions que indiquem a la condició general «X. Exclusions (el que no cobrim) comunes a totes les cobertures».

5. INCENDI

Cobrim:

Les despeses de la reparació o reposició dels danys materials, parcials o totals, que pateixi el vehicle assegurat a causa d'una combustió o un abrasament amb flama, o d'una explosió o de la caiguda d'un llamp, quan el vehicle estigui en circulació, en repòs o durant el seu transport.

Queden expressament inclosos:

- > Els danys als accessoris de sèrie o opcionals, i a altres accessoris, **amb el límit que indiquem a les «Condicions particulars» a primer risc.**
- > Els danys als pneumàtics, pel 100% del seu valor de nou, **sempre que el vehicle assegurat hagi patit altres danys a conseqüència del mateix sinistre.**

- > Els danys a la bateria, així com al propi dispositiu fix de recàrrega i cable (en el cas de vehicles elèctrics o híbrids), pel 100 % del seu valor de nou, **sempre que el vehicle assegurat hagi patit altres danys com a conseqüència del mateix sinistre cobert per aquesta pòlissa.**
- > Les despeses d'extinció i mesures per impedir la propagació de l'incendi, que inclouen les d'intervenció del servei de bombers.
- > Els danys produïts a equipatges i objectes personals **fins a un màxim de 500 euros per sinistre, a primer risc. La cobertura no inclou els dispositius d'àudio, vídeo, telefonia, fotografia i processament o emmagatzematge d'informació, i tampoc el que s'exclou expressament a «7. Exclusions comunes de les cobertures de danys materials».**
- > El cost de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) quan, després d'un sinistre cobert per aquesta pòlissa, hi hagi l'obligació legal de realitzar aquesta inspecció.

Prestación en caso de PÉRDIDA TOTAL del vehículo asegurado:

Vehicles de fins a 3 anys d'antiguitat

Primera propietat: indemnització a valor de nou, amb la deducció del valor de les restes del vehicle.

Vehicle transferit: indemnització a valor de mercat, amb la deducció del valor de les restes del vehicle.

Vehicles de més de 3 anys d'antiguitat

Indemnització a valor de mercat, amb la deducció del valor de les restes del vehicle.

Determinem l'antiguitat del vehicle a partir de la data de la seva primera matriculació, després de la seva sortida de fàbrica i sigui quin sigui el seu país d'origen.

No cobrim (exclusions):

Les avaries mecàniques, fins i tot les provocades per la congelació d'aigua al circuit de refrigeració o per la manca d'aigua, oli o similar, i també els danys que pateixi el vehicle en continuar circulant en aquestes condicions.

Les exclusions comunes de les cobertures de danys materials, que indiquem a «7. Exclusions comunes de les cobertures de danys materials».

Les exclusions que indiquem a la condició general «XI. Exclusions (el que no cobrim) comunes de totes les cobertures».

6. ROBATORI

Cobrim:

Les despeses de la reparació o reposició dels danys materials, parcials o totals, que pateixi el vehicle assegurat, i també la pèrdua del vehicle, a causa d'una sostracció il·legítima o de la seva temptativa. És obligatori que el propietari ho denunciï a les autoritats competents.

6.1. Robatori total del vehicle assegurat o recuperació del vehicle robat en estat de pèrdua total

Cobrim:	
El robatori total del vehicle assegurat o la recuperació del vehicle robat en estat de pèrdua total. Pagarem la indemnització 40 dies naturals després que vostè, com a prenedor de l'assegurança, ens ho comuniqui i segons l'antiguitat del vehicle:	
Vehicles de fins a 3 anys d'antiguitat	Primera propietat: indemnització a valor de nou del vehicle
	Vehicle transferit: indemnització a valor de mercat del vehicle.
Vehicles de més de 3 anys d'antiguitat	Indemnització a valor de mercat del vehicle.
Determinem l'antiguitat del vehicle a partir de la data de la seva primera matriculació, després de la seva sortida de fàbrica i sigui quin sigui el seu país d'origen. Si es recupera el vehicle en estat de pèrdua total, deduirem de l'import de la indemnització l'import del valor de les restes del vehicle, si n'hi ha.	

6.2. Robatori de peces, accessoris i equipatges

Cobrim:
El robatori de peces que constitueixen parts fixes del vehicle, que indemnitzarem d'acord amb el seu cost de reparació o substitució. Si es tracta de pneumàtics, llantes bateries i el dispositiu fix de recàrrega i cable (en el cas de vehicles elèctrics o híbrids), els indemnitzarem al 80% del seu valor de nou. El robatori d'accessoris, per al qual apliquem els límits que indiquem a les «Condicions particulars» a primer risc. El robatori d'equipatges i objectes personals, fins a 500 euros per sinistre, a primer risc, sempre que aquest robatori s'hagi produït a conseqüència del robatori del vehicle o de danys en aquest. No estan inclosos en aquesta cobertura els objectes d'àudio, vídeo, telefonia, fotografia i processament o emmagatzematge d'informació, i tampoc els que s'exclouen expressament a «6.5. Exclusions comunes de les cobertures de robatori».

6.3. Danys per robatori

Cobrim:
El 100% dels danys que pateixi el vehicle assegurat mentre estigui en poder de persones alienes com a conseqüència del robatori, si aquests danys no comporten la pèrdua total del vehicle assegurat.

6.4. Recuperació del vehicle robat

Cobrim:

Si la recuperació del vehicle robat es produeix dins dels 40 dies naturals següents a la data en què s'ha comunicat el robatori, el propietari haurà d'admetre la devolució d'aquest vehicle i l'indemnitzarem pels danys derivats del robatori.

Si la recuperació del vehicle robat es produeix després del termini esmentat, el vehicle quedarà en poder nostre. En aquest cas, el propietari es compromet a subscriure tots els documents que calgui per transferir el vehicle a favor nostre o a favor de la tercera persona que nosaltres designem.

Si el propietari vol recuperar el seu vehicle, **ens ho haurà de comunicar en un termini màxim de 15 dies després de la seva recuperació** i retornar-nos la indemnització que hagi percebut.

6.5. Exclusions de la cobertura «6. Robatori»

No cobrim (exclusions):

Les sostraccions il·legítimes que no s'hagin denunciat a les autoritats competents.

Les sostraccions il·legítimes de les quals siguin autors, còmplices o encobridors el prenedor de l'assegurança (vostè); el propietari del vehicle; els familiars d'aquest propietari o del prenedor de l'assegurança, fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat; i també els dependents o assalariats de qualsevol d'ells.

Les exclusions que indiquem a «7. Exclusions comunes de les cobertures de danys materials» d'aquesta condició general «IV. Cobertures de danys materials».

Les exclusions que indiquem a la condició general «XI. Exclusions (el que no cobrim) comunes de totes les cobertures».

7. EXCLUSIONS (EL QUE NO COBRIM) COMUNES DE LES COBERTURES DE DANYS MATERIALS

No cobrim (exclusions):

Els danys materials produïts quan s'ha comès una infracció de les disposicions reglamentàries (lleis) sobre requisits i nombre de persones transportades, pes o mida del que es transporta o forma d'aconduir-ho.

La depreciació que pugui patir el vehicle com a conseqüència de la reparació després d'un sinistre.

La reparació, després que s'hagi produït el sinistre, dels danys que no ha produït l'accident, com ara l'eventual depreciació del vehicle assegurat, el desgast per ús o la deficient conservació, o els defectes de construcció.

Els remolcs arrossegats pel vehicle assegurat.

Els danys que l'arrossegament d'un remolc produeixi en el vehicle.

Els danys produïts als elements d'ús professional o la seva sostracció.

Els danys i la pèrdua d'objectes electrònics d'àudio, vídeo, telefonia, fotografia i processament o emmagatzemen d'informació, com ara càmeres, videocàmeres, telèfons mòbils, agendes electròniques o ordinadors, que no són accessoris del vehicle.

Les exclusions que indiquem a la condició general «XI. Exclusions (el que no cobrim) comunes de totes les cobertures».

V. Cobertura de defensa penal i reclamació de danys

La cobertura que descrivim en aquest apartat només està assegurada si a les «Condicions particulars» d'aquesta pòlissa té assignat un capital o consta com a contractada.

1. ÀMBIT TERRITORIAL

Cobrim:

A tot el territori nacional, la resta d'Europa i els països riberencs del Mediterrani, amb els límits d'indemnització que detallem per a cada cas al punt «2. Cobertura» d'aquesta condició general «V. Cobertura de defensa penal i reclamació de danys»:

- > La defensa criminal per accident de circulació.
- > L'assistència de 24 hores al detingut i les fiances..
- > La reclamació de danys corporals.
- > La reclamació de danys materials.
- > La reclamació de danys materials per fets aliens a la circulació.

A tot el territori espanyol, amb els límits d'indemnització que detallem per a cada cas al punt «2. Cobertura» d'aquesta condició general «V. Cobertura de defensa penal i reclamació de danys»:

- > L'assistència jurídica telefònica.
- > La reclamació de danys materials per altres supòsits.
- > La insolvència de tercers.
- > Les reclamacions davant del Consorci de Compensació d'Assegurances.
- > La bestreta d'indemnitzacions.

2. COBERTURA

Cobrim:

Les despeses que es derivin de la intervenció de la persona assegurada en un procediment administratiu, judicial o arbitral, dins dels límits que estableixen la llei i aquesta pòlissa. Ens comprometem a prestar a aquesta persona assegurada els serveis d'assistència jurídica judicial i extrajudicial que es derivin de la cobertura d'aquesta assegurança.

Les despeses que es derivin de la defensa jurídica, la imposició de fiances i la reclamació de danys. Concretament, queden cobertes les despeses següents:

- > Les taxes, els drets, les costes judicials que es derivin de tramitar els procediments judicials coberts.
- > Els honoraris i les despeses d'advocat, segons el que s'estableix a «3. Normes de gestió i pagament d'honoraris» d'aquesta condició general «V. Cobertura de defensa penal i reclamació de danys».
- > Els drets i avançaments de procurador, quan la seva intervenció sigui preceptiva i, per tant, obligatòria, segons el que s'estableix a «3. Normes de gestió i pagament d'honoraris» d'aquesta condició general «V. Cobertura de defensa penal i reclamació de danys».
- > Les despeses notariales i d'atorgament de poders per a plets, i també les actes, els requeriments i altres actes necessaris per a la defensa dels interessos de l'assegurat.
- > Els honoraris i les despeses de perits necessaris.
- > La constitució, en processos penals, de les fiances exigides per aconseguir la llibertat provisional de la persona assegurada, i també per cobrir el pagament de les costes judicials, amb exclusió d'indemnitzacions i multes.

2.1. Assistència jurídica telefònica

Cobrim:

L'assessorament telefònic d'un advocat que posarem a disposició de la persona assegurada. Aquest advocat la informará sobre aspectes legals relacionats amb la conducció de vehicles de motor.

En concret, queden incloses les consultes sobre els temes següents:

- > Accidents de circulació: com emplenar el comunicat i els tràmits posteriors; atestats i validesa jurídica d'informes pericials; com obtenir proves; com sol·licitar la intervenció de l'autoritat; quines dades cal demanar als testimonis; quins són els drets en cas de ser detingut després de l'accident.
- > Reclamació d'indemnitzacions: com reclamar indemnitzacions per accidents; quins tràmits cal fer; quin pot ser l'import de les indemnitzacions i quins requisits se sol·licitaran.
- > Sancions: quina diferència hi ha entre les sancions lleus, greus o molt greus; quines infraccions impliquen la retirada temporal del permís de conduir; quins drets i quins terminis hi ha per a les al·legacions.
- > Permís de conduir per punts: quines infraccions impliquen pèrdua de punts; quina quantitat de punts proposa la llei; quins terminis i quines opcions ofereix la llei per recuperar punts (curs, examen).
- > Compravenda de vehicles: com realitzar qualsevol tràmit; com gestionar les altes i les baixes, la matriculació, els temes fiscals, la importació, els vehicles abandonats a la via pública; quines garanties cal exigir; quins tràmits són necessaris si s'importa un vehicle.
- > Alcoholèmia: quines infraccions i quines sancions existeixen; quines diferències hi ha entre la via penal i l'administrativa; quins són els drets i les obligacions del conductor.
- > ITV: cada quant temps cal passar-la, quines sancions s'apliquen.
- > Assegurança del vehicle: quines cobertures ofereix l'assegurança, quins tipus d'assegurances hi ha; quins són els drets de la persona assegurada; com es pot reclamar; què cal fer si es produeix un sinistre total.
- > Tallers de reparació: quins drets i quines garanties podem exigir; com reclamar.

Prestarem aquesta informació jurídica a través del número de telèfon que indiquem a les «Condicions particulars».

2.2. Defensa criminal per accident de circulació

Cobrim:

Les despeses per a la defensa de la responsabilitat criminal a favor del propietari del vehicle assegurat, o de qualsevol conductor declarat o autoritzat segons la pòlissa, en les causes penals que es dirigeixin contra ells com a conseqüència d'un accident de circulació en què estigui implicat el vehicle assegurat.

Concretament, les despeses de defensa que incloem en aquesta cobertura són les següents:

- > Els honoraris d'advocat, i també els de procurador, quan la seva intervenció sigui preceptiva i, per tant, obligatòria.
- > Les despeses judicials que, sense constituir sanció personal, es produeixen com a conseqüència del procediment penal, i específicament, les despeses d'honoraris professionals.

2.3. Assistència de 24 hores al detingut i fiances

Cobrim:

Un advocat, que posarem a disposició del propietari del vehicle assegurat o dels conductors declarats en aquesta pòlissa si els detenen per un fet de circulació. L'advocat els assistirà i els informarà dels drets que els corresponen.

Fins a 24.000 euros, com a límit màxim amb què constituïm la fiança que, en una causa criminal per un fet de circulació, s'exigeixi a les persones indicades anteriorment per a:

- > obtenir la seva llibertat provisional,
- > avalar la seva presentació a l'acte del judici, o
- > respondre del pagament de les costes d'ordre criminal.

No cobrim (exclusions):

Les responsabilitats del conductor o assegurat per una multa o per indemnitzacions civils.

2.4. Reclamació de danys corporals

Aquesta cobertura de reclamació de danys corporals s'estén:

- > als ocupants transportats gratuïtament al vehicle assegurat, sempre que ho sol·liciti expressament el prenedor (vostè), i
- > al prenedor (vostè), el seu cònjuge i els seus fills o les persones grans dependents que convisquin amb vostè, si han patit accidents de circulació com a vianant, passatger de qualsevol vehicle de transport terrestre o conductor de vehicles terrestres sense motor.

Si el prenedor de l'assegurança és una persona jurídica, la cobertura s'aplicarà a qui el prenedor acrediti com a conductor habitual del vehicle assegurat.

Cobrim:

Si es produeixen lesions o la mort com a conseqüència de l'ús i la circulació del vehicle assegurat, ens encarregarem de les despeses que generi tramitar la reclamació amistosa i/o judicial, adreçada a la(es) tercera(es) persona(es) responsable(s), per obtenir les indemnitzacions a què tingui dret el prenedor de l'assegurança (vostè), el conductor assegurat o, si cal, els seus familiars o hereus.

Si la reclamació **és superior a 1.000 euros** i hi ha un procediment judicial paralitzat perquè la(es) persona(es) presumptivament responsable(s) dels danys corporals que es reclamen estan en parador desconegut, ens encarregarem de les despeses de localització d'aquestes persones, si ja han estat identificades, dins del territori espanyol, a través dels mitjans més idonis i **fins al límit de 300 euros per sinistre**.

Si les persones assegurades per aquesta cobertura pateixen lesions i necessiten més de trenta dies per curar-se, SegurCaixa Adeslas nomenarà un equip mèdic especialitzat que elaborarà l'informe d'avaluació de les lesions i de les seves possibles seqüeles, i en farà el seguiment.

2.5. Reclamació de danys materials

Cobrim:

Si el vehicle assegurat i/o la caravana o el remolc de fins a 750 kg amb la mateixa matrícula que el vehicle assegurat pateixen danys materials mentre s'utilitzen o circulen, ens encarregarem de les despeses que generi tramitar la reclamació amistosa i/o judicial adreçada a la(es) tercera(es) persona(es) responsable(s) per obtenir les pertinents indemnitzacions per danys i perjudicis, en els supòsits següents:

Si la reclamació **és superior a 600 euros** i hi ha un procediment judicial paralitzat perquè la(es) persona(es) presumptivament responsable(s) dels danys materials que es reclamen estan en parador desconegut, ens encarregarem de les despeses de localització d'aquestes persones, si ja han estat identificades, dins del territori espanyol, a través dels mitjans més idonis i **fins al límit de 300 euros per sinistre**.

Si la persona assegurada té concertada una assegurança que cobreix els danys propis del vehicle, ens encarregarem de les despeses que generi tramitar la reclamació per obtenir la indemnització pels danys que no cobreix aquesta assegurança, o que no estiguin coberts perquè aquesta assegurança no ha entrat en vigor per una causa aliena a la voluntat de la persona assegurada.

Si com a conseqüència d'un accident de circulació es produeixen danys materials en objectes o equipatges que transportava el vehicle assegurat, ens encarregarem de les despeses que generi la reclamació, a petició del prenedor (vostè), per obtenir la indemnització per aquests danys materials.

2.6. Reclamació de danys materials per fets aliens a la circulació

Cobrim:

La reclamació, i les despeses que generi tramitar la reclamació amistosa i/o judicial adreçada a la(es) tercera(es) persona(es) responsable(s) per obtenir les indemnitzacions per danys i perjudicis, en els supòsits següents:

- > Si el vehicle assegurat pateix danys causats per fets aliens a la circulació, com ara desprendiments d'obres o caiguda d'objectes des d'habitatges, per exemple, i sempre que no es produeixi un incompliment de contracte entre el propietari del vehicle assegurat i el responsable d'aquests danys.
- > Si el vehicle assegurat és transportat per terceres persones, amb caràcter contractual, i com a conseqüència d'aquest transport es produeixen els danys i perjudicis.
- > Si el vehicle assegurat està sota custòdia o dipòsit de terceres persones.

2.7. Reclamació de danys materials en altres supòsits

Cobrim:

La reclamació, amistosa i/o judicial, dels danys ocasionats al vehicle assegurat pels supòsits següents:

- > La reparació defectuosa del vehicle segons un informe pericial, sempre que la reparació del vehicle assegurat, per accident o per avaria, s'hagi realitzat en un taller autoritzat i sigui **superior a 300 euros**.
- > L'incompliment de la clàusula de garantia que està prevista al contracte de compravenda del vehicle assegurat, si un informe pericial així ho indica.
- > Els danys que pateixi el vehicle assegurat en serveis de benzineres i túnels de rentat.

2.8. Insolvència de tercers

Cobrim:

Si la reclamació judicial de danys materials que fem en nom de la persona assegurada li és reconeguda en una sentència ferma i executòria per part d'un tribunal espanyol i aquesta sentència no es pot executar perquè la persona responsable del sinistre es declara insolvent, pagarem a la persona assegurada la indemnització que correspongui pels danys materials ocasionats al vehicle assegurat **fins al límit de 12.000 euros per sinistre.**

No cobrim (exclusions):

Els interessos ni altres perjudicis reconeguts en la sentència esmentada, en les quantitats i pels supòsits que no garanteix l'assegurança obligatòria d'automòbils.

2.9. Reclamacions davant el Consorci de Compensació d'Assegurances

Cobrim:

Fins al límit de 3.000 euros, el pagament de les despeses que generi la tramitació de la reclamació, amistosa i/o judicial, a favor de l'assegurat, per obtenir les indemnitzacions per danys i perjudicis causats per accident de circulació quan la responsabilitat d'aquests danys i perjudicis recaigui sobre el Consorci de Compensació d'Assegurances.

2.10. Bestreta d'indemnitzacions

Cobrim:

L'import de la indemnització en les reclamacions extrajudicials que realitzem en nom de la persona assegurada. Avançarem aquest import tan aviat com l'entitat asseguradora de la persona responsable del sinistre doni formalment la conformitat al pagament d'aquesta indemnització i la persona interessada l'accepti.

No farem aquesta bestreta si l'entitat asseguradora es troba en situació d'intervenció o liquidació.

3. NORMES DE GESTIÓ I PAGAMENT D'HONORARIS

3.1. Normes de gestió

Un cop declarat el sinistre, i quan haguem acceptat tramitar-lo, SegurCaixa Adeslas realitzarà les gestions del sinistre que siguin necessàries per obtenir un acord transaccional que reconegui les seves pretensions o els seus drets com a assegurat. Si, com a assegurat, no accepta el resultat que obtinguem de forma amistosa o extrajudicial, optarem per la tramitació per via judicial. Ho farem segons una de les dues formes següents:

- > Nosaltres designem els professionals que representaran la persona assegurada i que defensaran els seus interessos en el litigi, sempre de conformitat amb la persona assegurada.
- > La persona assegurada tria lliurement els professionals que la representaran i que defensaran els seus interessos en el litigi, i hi acorda les circumstàncies de la seva actuació professional. Cal que ens informi per escrit d'aquesta elecció i de l'actuació professional.

3.2. Pagament d'honoraris

Cobrim:

Les despeses i els honoraris de la defensa i representació legal, degudament acreditats, si el sinistre s'ha tramitat per via judicial i amb les especificacions que oferim a continuació:

> D'acord amb el que s'estableix a «3.1 Normes de gestió»:

- Si nosaltres, SegurCaixa Adeslas, hem designat l'advocat i, si cal, el procurador, nosaltres pagarem directament aquests professionals.
- Si la persona assegurada tria lliurement un advocat i, si cal, un procurador, ella pagarà directament aquests professionals. Aquest pagament s'haurà d'acreditar amb les factures i els rebuts corresponents perquè en gestionem el reintegrament.

Nosaltres realitzarem aquest reintegrament **dins del límit que haguem establert a aquest respecte a les «Condicions particulars»**, independentment dels honoraris que hagin acordat la persona assegurada i el seu advocat i procurador. Amb aquest objectiu seguirem les normes dels col·legis professionals o, si no n'hi ha, la normativa col·legial aplicable a la taxació de costes en procediments judicials. Abonarem els drets de procurador, quan la seva intervenció sigui necessària, d'acord amb aranzel o barem.

Si la persona assegurada tria més d'un advocat per representar-la i per defensar els seus interessos, **pagarem com a màxim els honoraris equivalents a la intervenció d'un d'aquests representants**, sempre segons les normes d'honoraris que hem indicat.

> Si la persona assegurada arriba a un acord amb la part a què es reclama en els afers en tràmit, i això produeix obligacions o pagaments a càrrec nostre, haurem d'actuar sempre i prèviament de comú acord.

En la resta de supòsits, un cop haguem acceptat el sinistre, oferirem la prestació del servei d'acord amb la naturalesa i les circumstàncies del fet.

No cobrim (exclusions):

Les despeses i els honoraris per desplaçaments que el professional inclogui en la seva minuta, si el sinistre es tramita per via judicial i l'advocat i procurador que ha triat la persona assegurada no resideixen al partit judicial on es dugui a terme el procediment. La persona assegurada haurà de pagar aquestes despeses i aquests honoraris.

4. ELECCIÓ D'ADVOCAT I PROCURADOR

La persona assegurada té dret a triar lliurement l'advocat i el procurador que la representin i que defensin els seus interessos en qualsevol mena de procediment judicial, administratiu o arbitral.

Abans de nomenar aquests professionals, la persona assegurada ens ha de comunicar el nom de l'advocat i del procurador triats.

Podrem recusar (refusar) justificadament el professional designat. Si no hi ha acord, tant vostè com nosaltres podem sotmetre la seva elecció al procediment de mediació previst legalment.

Els professionals que triï la persona assegurada tindran la més àmplia llibertat en la direcció tècnica dels assumptes dels quals s'encarreguin, sense dependre de les nostres instruccions. Per això, no podem respondre de l'actuació d'aquests professionals ni del resultat de l'afer o procediment.

Quan l'advocat o el procurador hagin d'intervenir amb caràcter urgent abans que se'ns comuniqui el sinistre, pagarem igualment els honoraris i les despeses derivats de la seva actuació.

5. CONFLICTE D'INTERESSOS ENTRE LES PARTS

Si es produeix un conflicte d'interessos entre les parts, ho comunicarem a la persona assegurada perquè pugui decidir quin advocat o procurador li convé per defensar els seus interessos, d'acord amb la llibertat d'elecció que reconeixem a «4. Elecció d'advocat i procurador» d'aquesta condició general «V. Cobertura de defensa penal i reclamació de danys».

6. DISCONFORMITAT EN LA TRAMITACIÓ DEL SINISTRE

No cobrim (exclusions):

Les despeses que es derivin de les reclamacions següents:

- > Reclamacions injustificades perquè no tenen prou mitjans de prova que les facin viables.
- > Reclamacions injustificades que ho siguin depenent de qui sigui el responsable de l'accident.
- > Reclamacions que presenten una valoració manifestament desproporcionada amb la valoració dels danys i perjudicis patits. En aquest últim cas, assumirem el pagament d'aquestes despeses si la persona assegurada duu a terme les corresponents accions judicials i obté una resolució favorable o una indemnització de quantia similar a la seva pretensió inicial.

7. EXCLUSIONS (EL QUE NO COBRIM) DE LA COBERTURA

No cobrim (exclusions):

Qualsevol mena d'actuació que tingui el seu origen, de manera directa o indirecta, en fets produïts per energia nuclear, alteracions genètiques, radiacions radioactives, catàstrofes naturals, accions bèl·liques, disturbis i actes terroristes.

Els litigis que es derivin de vagues, tancaments patronals, conflictes col·lectius de treball o regulacions d'ocupació.

Els fets que el prenedor (vostè), la persona assegurada o la persona beneficiària d'aquesta assegurança causin deliberadament.

Els fets que es derivin de la participació de la persona assegurada o beneficiària en competicions o proves esportives.

L'import de les indemnitzacions, multes o sancions a què sigui condemnada la persona assegurada.

Els impostos i altres pagaments de caràcter fiscal, derivats de la presentació de documents públics o privats davant els organismes oficials.

Les despeses procedents d'una acumulació o reconvençió judicial, quan facin referència a matèries que no s'inclouen a les cobertures.

Les reclamacions que els ocupants del vehicle assegurat puguin realitzar contra la persona que condueix o contra la companyia asseguradora

Les reclamacions i els recursos inviables o temeraris, llevat que s'obtingui una resolució favorable o una indemnització de quantia similar a la seva pretensió inicial.

Les despeses d'habilitació o col·legiació de la persona que exerceix de lletrat o procurador i les seves despeses de viatge, allotjament i dietes.

Les exclusions que indiquem a la condició general «XI. Exclusions (el que no cobrim) comunes de totes les cobertures».

VI. Cobertura de gestió de multes i pèrdua de punts

La cobertura que descrivim en aquest apartat només està assegurada si a les «Condicions particulars» d'aquesta pòlissa té assignat un capital o consta com a contractada.

1. ÀMBIT TERRITORIAL

Cobrim:

A tot el territori espanyol:

- > La defensa davant infraccions administratives de trànsit.
- > El reemborsament de la matrícula de cursos de formació.

2. COBERTURES

2.1. Defensa en infraccions administratives de trànsit per la via administrativa

Cobrim:

Els descàrrecs de denúncies i dels recursos ordinaris, a través del nostre Servei d'Assessorament i Tramitació de Sancions. Ens encarregarem d'aquests descàrrecs fins que esgotem la via administrativa i quan hi hagi sancions que:

- > s'atribueixin al conductor autoritzat o al propietari del vehicle assegurat,
- > procedeixin d'infraccions de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i/o d'altres disposicions que regulen el trànsit, i
- > puguin dur associades sancions econòmiques o privació del permís de conduir.

També orientarem telefònicament la persona assegurada per aclarir-li els dubtes que pugui tenir o per informar-la dels tràmits que haguem realitzat.

Per poder oferir-li aquesta prestació, necessitem que la persona assegurada ens aporti la documentació necessària com a mínim cinc dies abans que s'acabi el termini per recórrer. Així podem tenir prou temps per impugnar la sanció corresponent. Amb aquesta finalitat, és imprescindible que ens acrediti la data en què ha rebut la notificació de la sanció imposada.

Si la persona assegurada ens ho sol·licita i efectua la provisió de fons, realitzarem la gestió del pagament d'una sanció.

Per sol·licitar aquestes prestacions i obtenir informació sobre la documentació necessària per tramitar-les, és imprescindible trucar al telèfon que indiquem a les «Condicions particulars».

Les prestacions que efectuem es limitaran a la via administrativa. Excloem expressament qualsevol altra via de tipus judicial.

No cobrim (exclusions):

L'import de les sancions que s'imposin a l'assegurat.

2.2. Reemborsament del cost de la matrícula de cursos de sensibilització i reeducació viària

SegurCaixa Adeslas desemborsarà el preu de la matrícula dels cursos que hagi de fer el conductor habitual del vehicle assegurat a causa de:

- > la revocació (pèrdua de validesa) del permís de conduir per pèrdua total de punts, o
- > la pèrdua parcial de punts del permís de conduir.

L'assegurat tindrà dret a un únic reemborsament, cada dos anys, del cost de la matriculació en cursos de sensibilització i reeducació viària, sempre que prèviament ens hagi presentat els justificants corresponents.

Considerem com a data en què es produeix la pèrdua dels punts la data en què es comet la infracció.

2.2.1. Pèrdua total de punts

Cobrim:

Si el conductor habitual del vehicle assegurat perd la validesa del permís de conduir com a conseqüència de la pèrdua total dels punts assignats i vol recuperar-la, ens encarregarem del cost de la matriculació en el curs de sensibilització i reeducació viària que exigeix la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

- > Concretament, la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària estipula que el titular d'una autorització per conduir (permís de conduir) que hagi perdut vigència com a conseqüència de la pèrdua total dels punts assignats podrà obtenir novament el permís de conduir, de la mateixa classe de la qual era titular, quan hagin passat els terminis legalment estipulats a aquest respecte. Amb aquesta finalitat, la persona interessada haurà de fer i superar amb aprofitament un curs de sensibilització i reeducació viària, i superar posteriorment unes proves legalment reglamentades.

Nosaltres reemborsarem l'import de la matrícula en una única ocasió per cada revocació que pugui patir.

No cobrim (exclusions):

Les taxes de les proves de control de coneixements.

2.2.2. Pèrdua parcial de punts

Cubrimos:

Si la persona assegurada **ha perdut com a mínim quatre punts per sanció** i opta per realitzar aquest curs, abonarem el cost de la matriculació en un curs de sensibilització i reeducació viària per a conductors que hagin perdut una part del crèdit inicial de punts assignats.

3. EXCLUSIONS (EL QUE NO COBRIM) DE LA COBERTURA

No cobrim (exclusions):
Els fets i les sancions que hagin ocorregut abans de l'entrada en vigor de la pòlissa.
L'import de les indemnitzacions, multes o sancions a què sigui condemnada la persona assegurada.
Els impostos i altres pagaments de caràcter fiscal que procedeixin de la presentació de documents públics o privats davant els organismes oficials.
Les despeses procedents d'una acumulació o reconvenió judicial, quan facin referència a matèries que no s'inclouen a les cobertures.
Les despeses d'habilitació o col·legiació de lletrat o procurador i les seves despeses de viatge, allotjament i dietes.
Les exclusions que indiquem a la condició general «XI. Exclusions (el que no cobrim) comunes de totes les cobertures».

VII. Cobertures d'accidents del conductor

La cobertura que descrivim en aquest apartat només està assegurada si a les «Condicions particulars» d'aquesta pòlissa té assignat un capital o consta com a contractada. En aquest cas, està assegurada dins de l'àmbit territorial que indiquem a la condició general «II. Àmbit territorial».

Cobrim els danys personals que pateixi el conductor autoritzat, d'acord amb el que s'indica en aquesta pòlissa, com a conseqüència d'un fet de circulació produït mentre conduïa el vehicle assegurat. **Com que les prestacions de defunció i invalidesa permanent són incompatibles entre si, només abonarem la que es derivi del fet que es produeixi en primer lloc.**

1. DEFUNCIÓ

Cobrim:
La indemnització que correspongui als hereus del conductor mort si la defunció es produeix en el termini d'un any des de la data en què hagi ocorregut l'accident de circulació.
La indemnització serà el dobte del capital establert a les «Condicions particulars» si:
> El conductor i el seu cònjuge (o parella de fet) moren en el mateix sinistre i els sobreviuen els fills de tots dos, menors d'edat o majors incapacitats legalment.
> El conductor mort tenia una família monoparental i el sobreviuen els seus fills, menors d'edat o majors incapacitats legalment.
Avançarem 3.000 euros als hereus del conductor mort perquè puguin atendre les despeses derivades de la defunció.

2. INVALIDESA PERMANENT

Cobrim:

La indemnització per invalidesa permanent, **sempre que la invalidesa es produeixi en el termini màxim d'un any des de la data en què hagi ocorregut l'accident de circulació** i d'acord amb els criteris i els percentatges que indiquem tot seguit:

Pèrdua o inutilització de tots dos braços o totes dues mans i una cama	100 %	
Alienació mental incurable que impossibiliti l'exercici de qualsevol feina	100 %	
Paràlisi completa	100 %	
Ceguesa absoluta	100 %	
Pèrdua completa de la visió d'un ull	30 %	
Sordesa completa	60 %	
Sordesa completa d'una orel·la	15 %	
Pèrdua total o inutilització absoluta de:	Dret	Esquerra
> Un braç o una mà	60 %	40 %
> Dit polze	22 %	18 %
> Dit índex	15 %	12 %
> Dit del mig	10 %	8 %
> Un dels altres dits de la mà	8 %	8 %
> Una cama per sobre del genoll	50 %	
> Una cama a l'alçada o per sota del genoll	40 %	
> Un peu	35 %	
> Dit índex d'un peu	8 %	
> Dit gros d'un peu	8 %	
> Un dels altres dits del peu	3%	

Calcularem la indemnització corresponent aplicant els percentatges indicats a la taula anterior al capital establert per a «Invalidesa» a l'apartat «Cobertures contractades» de les «Condicions particulars».

Entenem per «pèrdua total» tant la pèrdua física o l'amputació del membre o òrgan de què es tracti com la pèrdua de la seva funcionalitat.

Altres regles d'interpretació:

- > Si el conductor és esquerrà, els percentatges que aplicarem per al membre dret seran els que estan establerts per al membre esquerre, i viceversa.
- > Si es produeixen lesions a diversos membres o òrgans, les tindrem totes en compte, sense que el percentatge final pugui ser superior al 100%.

Si el prenedor de l'assegurança, o el conductor declarat com a habitual a les «Condicions particulars» d'aquesta pòlissa, pateix seqüeles permanents com a conseqüència d'un accident mentre condueix

el vehicle assegurat, i **hem assignat a alguna d'aquestes seqüeles un percentatge igual o superior al 60% segons el barem que hem exposat a la taula anterior**, la indemnització s'incrementarà de la manera següent:

- > **fins a 3.000 euros**, destinats a compensar les despeses, si n'hi ha, de l'adaptació del vehicle perquè pugui utilitzar-lo la persona discapacitada, o destinats a comprar un altre vehicle,
- > **fins a 15.000 euros**, destinats a compensar les despeses, si n'hi ha, de l'adaptació del seu habitatge, sempre que s'hagi assignat un percentatge a una de les seqüeles.

3. DESPESES DE CURACIÓ

Cobrim:

Fins al límit que hem acordat a les «Condicions particulars», el reemborsament de les despeses mèdiques, quirúrgiques i farmacèutiques que s'hagin produït durant l'any següent a l'accident de circulació. **Per a la limitació temporal de les despeses també tindrem en compte criteris mèdics pericials d'estabilització de les lesions.**

Incloem expressament les despeses de: L'assistència sanitària urgent.

- > El trasllat de l'assegurat ferit fins al centre hospitalari més proper a l'accident en el moment en què aquest s'hagi produït.
- > La primera compra de pròtesis, ulleres i aparells ortopèdics auxiliars, i també la seva reparació o substitució si s'han espatllat o destruït a causa de l'accident.
- > Les pròtesis dentals que siguin necessàries a causa dels danys patits a la dentadura natural o a les pròtesis inamovibles.
- > L'hospitalització de l'assegurat lesionat, i també les despeses que es puguin derivar de l'estada d'un acompanyant d'aquesta persona hospitalitzada **fins a un màxim de deu dies**.
- > La rehabilitació funcional o física.
- > L'assistència psicològica fins a un màxim de 6 mesos per als familiars de primer grau, en cas de defunció del conductor, amb la periodicitat que prescrigui el psicòleg que els tracta.

La neteja interior del vehicle en cas de trasllat de ferits, **fins a un límit de 200 euros**.

VIII. Cobertura d'assistència de viatge

La cobertura que descrivim en aquest apartat només està assegurada si a les «Condicions particulars» d'aquesta pòlissa té assignat un capital o consta com a contractada.

Quan en aquesta cobertura fem referència al domicili del prenedor (vostè), considerem que és el domicili que es declara a les «Condicions particulars» d'aquesta pòlissa, a l'apartat «Prenedor de l'assegurança».

1. ÀMBIT TERRITORIAL

Cobrim:

L'assistència de viatge al vehicle assegurat, que farem a tot Espanya, Europa i als països no europeus riberecs del Mediterrani dins d'una franja costanera de 200 quilòmetres d'amplada. Prestem l'assistència des del quilòmetre 0, és a dir, des del domicili del prenedor (vostè) que s'indica a les «Condicions particulars».

L'assistència de viatge a les persones i l'assistència mèdica urgent de viatge, que prestarem en els desplaçaments que la persona assegurada realitzi per tot el món a partir del quilòmetre 0, amb l'única excepció de les prestacions amb cobertura exclusivament a l'estranger, que només s'apliquen a aquest àmbit.

Les despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització es cobreixen només a l'estranger.

2. SOL·LICITUD DEL SERVEI

Per sol·licitar el servei d'assistència de viatge és imprescindible trucar al telèfon que indiquem a les «Condicions particulars» i facilitar les dades que calgui.

3. ASSISTÈNCIA AL VEHICLE ASSEGURAT

3.1. Assistència tècnica in situ des del quilòmetre 0

Cobrim:

La mà d'obra de l'ajuda tècnica i la reparació d'emergència al lloc en què ha quedat immobilitzat el vehicle assegurat, **sempre que aquesta reparació no requereixi més de 30 minuts.**

No cobrim (exclusions):

El cost de les peces de recanvi, si calen, que haurà de pagar la persona assegurada.

3.2. Proveïment de combustible

Cobrim:

Quan el vehicle hagi quedat immobilitzat per manca de combustible, duem fins al lloc on es trobi el combustible necessari per continuar el viatge fins a la benzinera més propera.

En cas que el vehicle sigui elèctric, efectuarem in situ una recàrrega mínima de la bateria que permeti continuar el viatge fins el punt de recàrrega més proper. En cas que no fos possible aquesta càrrega mínima, remolcarem el vehicle fins l'esmentat punt de recàrrega.

No cobrim (exclusions):

El cost del combustible ni les sancions que es derivin per aquest motiu.

3.3. Remolc del vehicle fins a un taller**Cobrim:**

Si no podem reparar el vehicle al lloc en què ha quedat immobilitzat a causa d'una avaria o un accident, ens encarregarem del cost del seu remolc **fins al taller més proper de servei autoritzat de la marca del vehicle o fins al taller que triï la persona assegurada i que estigui a la localitat més propera al lloc de la immobilització.**

Cobrim l'import total de les despeses del remolc del vehicle a Espanya; a l'estranger, **fins a un límit de 600 euros per remolc.**

Si la immobilització es produeix a menys de 150 quilòmetres del domicili del prenedor, la persona assegurada tindrà dret, si vol, a fer remolcar el vehicle fins a un taller de reparació situat a la localitat del domicili del prenedor (vostè), o com a màxim a 50 quilòmetres.

Si en el moment de realitzar el remolc els tallers estan tancats, el vehicle serà traslladat a la base del col·laborador en l'assistència, al pàrquing del domicili del prenedor (vostè) o bé a un garatge públic, depenent del lloc on s'hagi produït la immobilització. Posteriorment, el primer dia laborable, es traslladarà fins al taller.

No cobrim (exclusions):

Les despeses de pupil·latge del vehicle, si n'hi ha, que haurà de pagar la persona assegurada.

3.4. Remolc del vehicle fora de vies ordinàries**Cobrim:**

Si hem de prestar servei a vehicles que han quedat immobilitzats fora de vies ordinàries, en pistes i llocs forestals, i no podem fer-ho amb els mitjans inicialment previstos a causa de les circumstàncies del terreny, pagarem el cost del remolc per mitjà d'un reemborsament.

3.5. Rescat**Cobrim:**

Si el vehicle assegurat ha bolcat o ha patit un accident que ha fet que surti de la carretera i no pugui retornar a la via pels seus propis mitjans, drem a terme les accions necessàries per deixar-lo en situació de tornar a circular o de ser remolcat per una grua.

Realitzarem aquesta prestació per als vehicles que transitin per vies ordinàries, d'accés lícit i possible, d'acord amb les seves característiques i amb un **límit màxim de 1.000 euros.**

3.6. Trasllat o repatriació a causa d'avaria, accident o robatori

Cobrim:

Si el vehicle assegurat ha patit una avaria o un accident a més de 150 quilòmetres del domicili del prenedor (vostè) i necessita una reparació **que comporti més de tres dies d'immobilització o més de vuit hores de reparació (segons el barem de la marca), el traslladarem o repatriarem fins al taller que designi la persona assegurada. El taller haurà d'estar situat a la localitat del domicili del prenedor o, com a màxim, a 50 quilòmetres d'aquest.**

Si roben el vehicle assegurat, i aquest es recupera quan la persona assegurada ja ha tornat al seu domicili, també ens encarregarem d'aquest servei de trasllat o repatriació. La persona assegurada haurà d'aportar la corresponent denúncia davant l'autoritat competent, que realitzarà quan tingui coneixement del robatori.

Ens encarreguem del trasllat o la repatriació **sempre que, en el moment del contratemps imprevist, el valor de mercat del vehicle sigui superior al cost de la reparació.** En cas contrari, només ens encarregarem de les gestions administratives i econòmiques necessàries per donar-lo de baixa.

3.7. Baixa legal del vehicle

Cobrim:

Si el valor del vehicle immediatament abans de l'accident, de l'avaria o del robatori és inferior a l'import de les reparacions que calgui efectuar, ens encarregarem de les gestions administratives necessàries per tramitar la baixa legal del vehicle al lloc on estigui.

No cobrim (exclusions):

El trasllat o la repatriació del vehicle quan en tramitem la baixa legal segons acabem d'exposar.

3.8. Despesa de pupil·latge o custòdia a més de 100 quilòmetres del domicili

Cobrim:

Les despeses de pupil·latge o custòdia del vehicle **fins a 20 dies i una quantitat màxima de 180 euros, impostos inclosos, sempre que el vehicle estigui a més de 100 quilòmetres del domicili del prenedor, i a partir del moment en què la persona assegurada ens informi per mitjà d'una trucada telefònica que el vehicle ha patit un accident, una avaria o un robatori.**

3.9. Despeses de transport per recuperar el vehicle

Cobrim:

Si el vehicle avariats o accidentat es repara al lloc del contratemps imprevist i les persones assegurades han estat traslladades segons la cobertura que descrivim a «4.1 Trasllat, repatriació i assistència a persones per avaria, accident, furt o robatori del vehicle», ens encarregarem del transport de l'assegurat per anar a recollir el vehicle on aquest estigui.

Si la persona assegurada no el pot recollir, traslladarem el vehicle fins al domicili del prenedor de l'assegurança (vostè). Ho farem segons el que es preveu al punt «4.1 Trasllat, repatriació i assistència a persones per avaria, accident, furt o robatori del vehicle».

Si el vehicle assegurat ha estat robat i es recupera en estat de funcionament, també oferirem aquesta cobertura si la persona assegurada acredita haver denunciat el robatori davant l'autoritat competent.

3.10. Enviament de peces de recanvi

Cobrim:

Quan la persona assegurada hagi utilitzat la cobertura «Remolc del vehicle fins a un taller» i no sigui possible disposar de les peces de recanvi necessàries per reparar el vehicle avariats al lloc en què es repara el vehicle, ens ocuparem de localitzar i enviar aquestes peces de recanvi pel mitjà més adequat.

No cobrim (exclusions):

El cost de les peces ni els drets de duana necessaris per enviar-les.

3.11. Obtenció i enviament de duplicat de claus

Cobrim:

Si les claus del vehicle assegurat s'han perdut o han estat sostretes procurarem per tots els mitjans possibles al nostre abast obtenir-ne un duplicat, si aquest existeix, i enviar-lo al més ràpidament possible al lloc en què es trobi la persona assegurada.

Amb aquesta finalitat, necessitarem les dades identificadores de les claus i obtenir indicacions sobre el lloc del domicili on se'n pugui trobar un duplicat.

3.12. Substitució de pneumàtics en cas de punxada, robatori o vandalisme

Cobrim:

L'ajuda tècnica necessària per substituir i muntar pneumàtics de recanvi. Si estan afectades les 4 rodes, posem a disposició de la persona assegurada mitjans de transport per localitzar-ne unes altres de recanvi i per desplaçar-se de tornada amb els nous pneumàtics prèviament adquirits fins al lloc on estigui el vehicle.

Només prestarem aquest servei **quan hi hagi tallers oberts en un radi de 50 quilòmetres en el moment en què se sol·liciti el servei** i sempre que el puguem dur a terme amb els mitjans d'assistència inicialment previstos.

No cobrim (exclusions):

El cost dels pneumàtics, que haurà de pagar la persona assegurada.

3.13. Assessoria mecànica telefònica

Cobrim:

Un servei de consulta i assessorament mecànic per telèfon les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Amb una trucada telefònica al número d'Assistència de Viatge, un mecànic assessorarà i aconsellarà la persona assegurada sobre les possibles alternatives per solucionar aspectes relacionats amb el seu vehicle.

4. ASSISTÈNCIA EN VIATGE A LES PERSONES

Per a aquest apartat d'assistència de viatge, considerem «persona assegurada»:

- > La persona física titular de la pòlissa (el prenedor: vostè) que resideixi a Espanya, i també el seu cònjuge i els fills o les persones grans dependents que hi visquin, i que viatgin en companyia seva en el moment en què es produeixi un sinistre. No cal que el viatge estigui vinculat a l'ús del vehicle assegurat, **sempre que el temps de permanència fora del domicili habitual no sigui superior a 90 dies per cada viatge o desplaçament.**
- > La persona que consti en aquesta pòlissa com a conductor habitual del vehicle assegurat si el prenedor és una persona jurídica.
- > El conductor i tots els ocupants del vehicle, sempre que siguin transportats gratuïtament i es produeixi una avaria o un accident de circulació amb el vehicle assegurat.

4.1. Trasllat, repatriació i assistència a persones per avaria, accident, furt o robatori del vehicle

Cobrim:

Si el vehicle, com a conseqüència d'un furt, robatori o accident, o d'una avaria, queda immobilitzat i la reparació no es pot fer el mateix dia del contratemps imprevist, la persona assegurada, segons les circumstàncies, podrà optar **per una de les següents prestacions no acumulables:**

- > Despeses d'hotel, de fins a quatre estrelles, allotjament i esmorzar durant un **màxim de cinc nits i un import per nit de 100 euros per persona, sempre que no s'hagi utilitzat la cobertura de trasllat, repatriació o continuació del viatge dels ocupants del vehicle contemplades més endavant.**
- > Trasllat fins al domicili del prenedor de l'assegurança (vostè) o fins al punt de destinació del seu viatge, sempre que en aquest últim cas les despeses no superin les de retorn al seu domicili. Nosaltres determinarem el mitjà de transport més adequat.
- > Vehicle de lloguer del grup C o similar, amb quilometratge il·limitat, que no podrà conduir-se fora dels límits del país on es produeixi el contratemps imprevist **si la immobilització es produeix a més de 100 quilòmetres del domicili del prenedor de l'assegurança (vostè). Oferim aquesta prestació mentre duri la reparació, per un màxim de 24 hores i un import màxim de 300 euros, i depèn de la disponibilitat de les companyies de lloguer de vehicles i de les seves condicions de contractació. No cobreix les despeses de carburant, que haurà de pagar la persona assegurada.**
- > Despeses que ocasioni el trasllat d'animals domèstics de **fins a 75 kg de pes**, que siguin propietat de la persona assegurada i que viatgin amb ella al vehicle en el moment del contratemps imprevist. Podem oferir aquesta prestació sempre que no hi hagi un altre acompanyant que pugui encarregar-se del trasllat de l'animal i si el vehicle en què viatgen no es pot utilitzar per fer-ho.
- > **Farem el trasllat en el mitjà de transport més idoni segons el nostre parer i estarà subjecte a les limitacions del mitjà de transport.**

Si la desaparició del vehicle és deguda a un robatori o a un furt, la persona assegurada haurà d'acreditar que ha presentat la corresponent denúncia davant l'autoritat competent en el moment en què tingui coneixement d'aquesta desaparició.

4.2. Enviament d'un conductor professional

Cobrim:

Si la persona assegurada o el conductor del vehicle queden incapacitats per conduir, per malaltia, accident o defunció, i la resta dels ocupants del vehicle no poden substituir-los, ens encarregarem d'enviar un conductor professional per transportar el vehicle i els seus ocupants fins al seu domicili o fins a la seva destinació, sempre que les despeses, en aquest últim cas, no superin les de retorn al domicili.

No cobrim (exclusions):

Les despeses de consum de benzina, peatges i altres despeses específiques del vehicle.

4.3. Retorn anticipat en cas de defunció o malaltia greu d'un familiar

Cobrim:

Si durant un viatge de la persona assegurada amb el vehicle, el seu cònjuge, pare, mare, fills o germans moren o pateixen una malaltia greu amb perill de mort a Espanya i el mitjà que utilitza per al seu viatge no li permet anticipar el retorn, organitzarem i realitzarem el seu trasllat fins al lloc de la inhumació o de l'hospitalització del familiar a Espanya.

4.4. Retorn anticipat en cas de sinistre al domicili del prenedor

Cobrim:

Si la persona assegurada no pot tornar pels mitjans inicialment previstos, ens encarregarem d'organitzar i realitzar el seu trasllat en el mitjà de transport més idoni si es produeixen les circumstàncies següents:

- > El seu habitatge habitual a Espanya queda inhabitable a causa d'algun sinistre.
- > Algú força els accessos al seu habitatge habitual, de manera que aquest queda accessible a qualsevol persona.

4.5. Continuació del viatge per interrupció

Cobrim:

Si el retorn és necessari i factible, ens encarregarem d'organitzar i realitzar el retorn de la persona assegurada al punt on es trobava abans que es produïssin els supòsits anteriors de «defunció o malaltia greu d'un familiar» o «sinistre al domicili del prenedor» (apartats 4.3 i 4.4).

4.6. Despeses d'assistència jurídica a l'estranger

Cobrim:

Si s'instrueixen procediments judicials contra la persona assegurada com a conseqüència d'un accident de circulació ocorregut a l'estranger, avançarem l'import de les despeses que es puguin produir per contractar un advocat o un procurador i/o l'import de les costes judicials, **fins a un límit global de 1.500 euros**, impostos inclosos.

En aquest cas, la persona assegurada ha de reconèixer per escrit el deute a favor nostre, i comprometre's, també per escrit, a retornar la quantitat que sol·liciti per a aquestes despeses en el termini màxim d'un mes després d'haver realitzat la sol·licitud.

SegurCaixa Adeslas es reserva el dret de sol·licitar a la persona assegurada alguna mena d'aval o de garantia que ens assegurï que retornarà la bestreta.

4.7. Despeses d'interpret en procediment judicial a l'estranger

Cobrim:

Si s'inicia un procediment judicial a l'estranger com a conseqüència d'un accident de circulació en què s'ha vist implicat el vehicle assegurat, li avançarem l'import de les despeses d'interpret, **fins al límit de 1.500 euros**.

4.8. Bestreta de fiança penal a l'estranger

Cobrim:

Si la persona assegurada pateix un accident de circulació a l'estranger i s'instrueixen procediments civils o penals per aquest motiu, li avançarem l'import de les fiances que se li imposin, **fins a un màxim de 7.000 euros**. Aquesta bestreta ha de servir per garantir la seva llibertat provisional o l'assistència personal en el judici.

En aquest cas, la persona assegurada ha de reconèixer per escrit el deute a favor nostre, i comprometre's, també per escrit, a retornar la quantitat sol·licitada en el termini màxim d'un mes després d'haver realitzat la sol·licitud.

Si la quantitat avançada és reemborsada directament a la persona assegurada abans d'aquest termini, ens l'haurà de retornar immediatament.

Ens reservem el dret de sol·licitar a la persona assegurada alguna mena d'aval o de garantia que ens assegurï que retornarà la bestreta.

4.9. Bestreta de fons a l'estranger

Cobrim:

Si durant un viatge amb el vehicle per l'estranger la persona assegurada es queda sense diners en efectiu a causa d'un robatori o de la pèrdua de l'equipatge, o d'una malaltia o accident; o si el vehicle pateix un accident o una avaria i la persona assegurada necessita fons per fer front al pagament de la seva reparació, li enviarem **fins a 1.600 euros** per fer front als pagaments de primera necessitat.

En aquest cas, la persona assegurada haurà de dipositar prèviament aquesta quantitat al domicili de la companyia asseguradora per mitjà d'un tercer, o bé realitzar un dipòsit a l'entitat financera que li indiquem.

4.10. Transmissió de missatges urgents les 24 hores del dia

Cobrim:

Si la persona assegurada no disposa dels mitjans necessaris, ens encarregarem de transmetre-li missatges urgents o de transmetre els missatges urgents que ens demani fer en nom seu. Amb aquesta finalitat, utilitzarem tots els recursos que estiguin al nostre abast.

4.11. Despeses de reposició de documentació

Cobrim:

Si en l'accident s'han perdut o han estat sostrets el permís de circulació i la fitxa d'inspecció tècnica del vehicle, ens encarregarem, **fins a un màxim de 300 euros**, de les despeses necessàries per obtenir els duplicats del permís de conduir i de la documentació nacional d'identitat de la persona assegurada.

5. ASSISTENCIA MÈDICA URGENT DE VIATGE

Per a aquest apartat d'assistència mèdica urgent de viatge, considerem «persona assegurada»:

- > La persona física titular de la pòlissa que resideixi a Espanya, el seu cònjuge i els fills amb els quals convisqui.
- > Tots els ocupants del vehicle, sempre que siguin transportats gratuïtament, si es produeix una avaria o un accident amb el vehicle assegurat.

5.1. Consulta mèdica telefònica

Cobrim:

Un servei telefònic de consulta i assessorament mèdic, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Amb una trucada al telèfon d'Assistència de Viatge, la persona assegurada podrà parlar directament amb un metge consultor sobre qüestions relatives a la seva salut o a la dels seus familiars.

El metge l'assessorarà i li donarà consells sobre les possibles alternatives per solucionar aspectes relacionats amb la seva salut o la de la seva família, com ara:

- > l'ús de determinades teràpies i medicaments,
- > la correcta administració de medicaments,
- > els efectes esperats, desitjables o no, de les teràpies indicades o dels medicaments,
- > les primeres instruccions sobre les maniobres que cal fer fins que arribin els recursos necessaris,
- > la manera de mobilitzar els recursos més adequats que, en cas d'emergència, necessiti la persona assegurada segons la patologia i la disponibilitat de la zona. **El cost d'aquests recursos anirà a càrrec del prenedor de l'assegurança (vostè).**

Com que es tracta d'un servei de consulta telefònica, els metges no poden realitzar mai diagnòstics de malalties o prescripcions de medicaments.

5.2. Transport o repatriació de tipus sanitari de ferits o malalts

Cobrim:

Si la persona assegurada pateix lesions o una malaltia sobreenvenida durant el seu viatge i, per criteri mèdic, requereix trasllat sanitari, ens encarregarem de l'organització i el cost del transport més idoni al centre hospitalari que disposi de les instal·lacions necessàries, o al seu domicili a Espanya.

Posarem a disposició de la persona assegurada l'equip mèdic que, en contacte amb el facultatiu que l'atengui, determinarà la necessitat i els mitjans més idonis per traslladar-la al centre hospitalari més adequat al país en què hagi estat atesa per primera vegada a conseqüència del contratemps imprevist.

5.3. Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització a l'estranger

Cobrim:

Si, com a conseqüència d'una malaltia sobtada o d'un accident ocorregut a l'estranger, la persona assegurada necessita assistència mèdica, quirúrgica, farmacèutica o hospitalària, ens encarregarem de les despeses d'hospitalització, els honoraris mèdics i quirúrgics i el cost dels medicaments prescrits per un metge **fins a un límit màxim de 6.000 euros**, impostos inclosos, per persona i sinistre.

5.4. Despeses odontològiques a l'estranger a causa d'un accident

Cobrim:

Si durant un viatge per l'estranger la persona assegurada necessita un tractament odontològic urgent com a conseqüència d'un accident, ens encarregarem d'aquest tractament **fins a un import màxim de 200 euros**.

5.5. Trasllats o repatriació d'assegurats acompanyants

Cobrim:

Si la persona assegurada ha estat traslladada per malaltia sobtada o accident i això impedeix que els assegurats acompanyants tornin al seu domicili pels mitjans inicialment previstos, ens encarregarem de traslladar-los fins a la seva residència habitual a Espanya o fins on estigui hospitalitzada o repatriada la persona assegurada.

5.6. Acompanyament de menors d'edat o persones incapacitades

Cobrim:

Si l'assegurat traslladat per malaltia o accident viatja amb l'única companyia de fills menors d'edat o de persones que, a causa del seu estat de salut, necessiten una atenció especial, organitzarem i ens encarregarem del desplaçament, d'anada i tornada, d'un acompanyant o d'una persona designada per l'assegurat, que els acompanyarà en el retorn al seu domicili habitual a Espanya.

5.7. Despeses d'allotjament de la resta dels assegurats

Cobrim:

Si durant un viatge la persona assegurada pateix una malaltia imprevisible o un accident i necessita hospitalització, ens encarregarem de les despeses d'allotjament i esmorzar, en un hotel de fins a quatre estrelles, de la resta de les persones assegurades.

Cobrirem aquestes despeses fins que finalitzi l'hospitalització, **durant un període màxim de 10 nits i per un import de 100 euros per nit**. Caldrà aportar un informe mèdic facultatiu.

5.8. Despeses de prolongació d'estada en un hotel

Cobrim:

Si, com a conseqüència d'una malaltia sobtada o d'un accident, alguna de les persones assegurades, per prescripció mèdica, necessita romandre convalescent en un hotel fins que el seu estat li permeti ser traslladada, continuar el viatge o tornar al seu domicili, ens encarregarem de les despeses d'estada de l'assegurat convalescent en un hotel.

Cobrirem les despeses d'allotjament i esmorzar **durant un màxim de 10 nits i per un import límit de 100 euros per persona i nit**. Caldrà aportar un informe mèdic facultatiu.

5.9. Desplaçament d'un acompanyant en cas d'hospitalització

Cobrim:

Si la persona assegurada ha estat hospitalitzada i **es preveu que el seu període d'hospitalització sigui superior a 5 dies, segons certificació mèdica estesa per un metge intervinent**, ens encarregarem del desplaçament, viatge d'anada i tornada des d'Espanya, d'un familiar, o d'algú a qui designi la persona assegurada per acompanyar-la en la repatriació.

5.10. Despeses d'allotjament de l'acompanyant

Cobrim:

Quan s'hagi prestat el servei que hem esmentat a l'apartat anterior: «5.9 Desplaçament d'un acompanyant en cas d'hospitalització», ens encarregarem de les despeses d'estada d'una persona acompanyant en un hotel de fins a quatre estrelles.

Cobrirem les despeses d'allotjament i esmorzar **durant un període màxim de 10 dies i per un import de 100 euros per nit**.

5.11. Trasllat o repatriació de finats

Cobrim:

Si la persona assegurada mor, organitzarem i realitzarem els tràmits i cobrirem les despeses de condicionament i transport del cos des del lloc de la defunció fins al lloc de l'enterrament o la incineració a Espanya.

No cobrim (exclusions):**El pagament del taüt.****Les despeses d'enterrament o incineració.****Les despeses de cerimònia.****5.12. Trasllat de la resta dels assegurats acompanyants per defunció d'un assegurat****Cobrim:**

Si l'assegurat finat viatja amb acompanyants i aquests no poden tornar pels mitjans inicialment previstos, ens encarregarem de traslladar-los fins al seu domicili o fins al lloc de l'enterrament o la incineració a Espanya.

6. EXCLUSIONS (EL QUE NO COBRIM) DE LA COBERTURA

6.1. Exclusions relatives a totes les prestacions d'aquesta cobertura d'assistència de viatge

No cobrim (exclusions):
a) Les prestacions que no se'ns hagin sol·licitat o que no s'hagin efectuat amb la nostra conformitat, llevat del cas de força major o d'impossibilitat material demostrada.
b) Els sinistres causats per dol (amb intenció de danyar) o per actes notòriament perillosos o temeraris de la persona assegurada, del prenedor de l'assegurança (vostè), dels drethavents (com ara els hereus) o de les persones que viatgin amb l'assegurat.
c) Els accidents o les avaries que es produeixin en la pràctica de competicions esportives, oficials o privades, i també en els entrenaments, les proves i apostes; en la participació en excursions i travesses organitzades; en la circulació per camins forestals o en la pràctica del tot terreny (4 x 4, trial, enduro, etc.).
d) Els sinistres ocorreguts en activitats esportives i turístiques d'aventura, i també en aquelles en què el factor de risc és inherent i es practiquen gràcies als recursos de la natura, com ara el parapent, el descens d'aigües braves, l'heliesquí, el piragüisme, el salt des de ponts, l'hidroboob, l'hidrotrineu, etc.
e) Els esdeveniments ocasionats per fenòmens de la natura, com ara terratrèmols, sismes submarins, inundacions, erupcions volcàniques, tempestes ciclòniques, caiguda de cossos siderals i aquells que es puguin considerar catàstrofe o calamitat.
f) Els sinistres que ocorrin en cas de guerra, manifestacions i moviments populars, actes de terrorisme i sabotatge, vagues sectorials, motins, restriccions a la lliure circulació o qualsevol altre cas de força major, tret que la persona assegurada provi que el sinistre no té relació amb aquests esdeveniments.
g) Les lesions o els accidents corporals que són conseqüència d'accions delictives, provocacions, bregues, baralles i duels, imprudències, apostes o qualsevol fet arriscat o temerari.
h) Fets o actuacions violentes de les forces armades o de les forces i cossos de seguretat en temps de pau.
i) Els sinistres causats per irradiacions nuclears.
j) Les prestacions en cas de robatori del vehicle, quan no s'acrediti la corresponent denúncia davant les autoritats competents.
k) Les exclusions que indiquem a la condició general «X. Exclusions (el que no cobrim) comunes de totes les cobertures».

6.2. Exclusions relatives a les prestacions d'assistència del vehicle assegurat

No cobrim (exclusions):

- a) Les situacions degudes a una negligència en el manteniment del vehicle o a un ús indegut d'aquest. Si el vehicle ha estat objecte de reformes no legalitzades per les inspeccions tècniques de vehicles o no autoritzades expressament pel seu fabricant, no ens fem responsables dels possibles desperfectes que pugui causar el seu remolc.
- b) Les despeses de carburant, peatges, dietes, reparacions del vehicle realitzades a qualsevol taller, peces de recanvi; o sostraccions d'equipatges i de material, d'objectes personals o d'accessoris incorporats al vehicle.
- c) El cost de les peces, en les prestacions de tipus mecànic al vehicle assegurat; o dels drets de duana, al servei d'enviament de peces de recanvi, si l'enviament és a l'estranger.
- d) Les despeses de desmuntatge i de reconeixement que es realitzin al taller per determinar l'abast de l'avaria.
- e) El servei de trasllat o repatriació del vehicle a l'estranger a causa d'avaria, accident o robatori en vehicles amb matrícula estrangera, tret que disposin d'un permís temporal de circulació emès per les autoritats espanyoles.
- f) L'assistència al vehicle assegurat si no es disposa de la corresponent autorització administrativa que habiliti per conduir-lo.
- g) Les peces de recanvi.
- h) Les mercaderies transportades.
- i) Els accidents o les avaries que es produeixin si el vehicle està circulant fora de la via ordinària, tret que es puguin utilitzar els mitjans inicialment previstos.
- j) L'assistència al vehicle assegurat si es circula sense l'autorització del propietari del vehicle.

6.3. Exclusions relatives a les prestacions d'assistència de viatge a les persones i assistència mèdica urgent de viatge

No cobrim (exclusions):
a) Les malalties o lesions que no siguin sobtades, és a dir, que siguin conseqüència de processos crònics o previs al viatge, i també les seves complicacions o recaigudes.
b) Les lesions que es produeixen mentre s'està exercint una professió de caràcter manual.
c) Les morts per suïcidi o les malalties i lesions que es produeixen per l'intent de suïcidi o que la persona assegurada s'ha causat intencionadament a si mateixa.
d) El tractament de malalties o estats patològics provocats per la ingestió intencionada de drogues, tòxics o estupefaents, o per l'ús de medicaments sense prescripció mèdica.
e) Les despeses de pròtesis, ulleres i lents de contacte.
f) Qualsevol intervenció sanitària o despesa mèdica que no s'hagi realitzat per una malaltia sobtada, una situació o complicació imprevisible que afecti la salut de l'assegurat o un accident de viatge.
g) Qualsevol mena de malaltia mental.
h) Les despeses d'enterrament o cremació i de cerimònia si es produeix el trasllat o la repatriació de persones finades.
i) Els sinistres provocats per la pràctica de l'esquí.
j) Qualsevol tipus de despesa mèdica amb finalitats terapèutiques, o un tractament estètic o de tipus odontològic.
k) Les despeses de medicina preventiva.
l) Les despeses de rehabilitació.
m) Les despeses mèdiques a l'estranger si es deuen a la pràctica de qualsevol esport a títol professional, remunerat o no, en competició o entrenament preparatori.
n) Les despeses mèdiques de tractaments que s'han iniciat al país d'origen de la persona assegurada.
o) Les despeses mèdiques produïdes per alguna malaltia preexistent, tant si la persona assegurada en té coneixement com si no.

IX. Paquet opcional «Ampliació cobertures Ús particular»

Les cobertures que describim en aquest capítol només estan assegurades si a les «Condicions particulars» d'aquesta pòlissa tenen assignat un capital o consten com a contractades.

1. VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ

L'àmbit territorial d'aquesta cobertura és dins de tot el territori espanyol.

Cobrim:

Si el vehicle assegurat ha patit un robatori, intent de robatori, un incendi o ha quedat immobilitzat a causa d'un accident, tots ells coberts per aquesta pòlissa, posarem a disposició de la persona assegurada un vehicle de lloguer del grup C o similar (segons la classificació de les companyies de lloguer més importants que treballen a Espanya) **sempre que el vehicle assegurat necessiti ser reparat i l'estada en un taller autoritzat sigui superior a 24 hores.**

El lloguer serà efectiu des del dia d'entrada del vehicle al taller i fins que finalitzi la reparació, amb els límits màxims següents:

- > En cas d'accident o danys per intent de robatori, un **màxim de 20 dies naturals consecutius.**
- > En cas de robatori total, un **màxim de 40 dies naturals consecutius.**
- > En cas d'incendi, un **màxim de 20 dies naturals consecutius.**

Per disposar del vehicle de substitució és imprescindible sol·licitar el servei trucant al número de telèfon que s'indica a les Condicions particulars» i comunicar el sinistre i les dades que calgui. Amb la finalitat de prestar el servei, ens reservem el dret de sol·licitar al taller on estigui el vehicle assegurat per ser reparat la documentació que acrediti el tipus de danys que presenta el vehicle, i també el temps estimat de reparació.

Les prestacions que ofereix aquesta cobertura no són acumulables entre si i depenen de la disponibilitat de les empreses de lloguer de vehicles de la zona i de les seves condicions de contractació.

Si la persona assegurada requereix un vehicle adaptat com a conseqüència d'alguna discapacitat, i no li podem facilitar, ens comprometem a garantir la seva mobilitat mitjançant l'abonament de les despeses en què incorri per poder-se desplaçar, o qualsevol altra alternativa que puguem posar a la seva disposició. **Qualsevol de les solucions que li facilitem estarà condicionada als mateixos límits màxims de durada i grup assimilable indicats anteriorment.**

No cobrim (exclusions):

Les exclusions que tenen les cobertures de danys propis i robatori de la condició general «IV. Cobertures de danys materials».

El vehicle de substitució si la immobilització del vehicle està causada per una avaria.

L'import del combustible.

El lloguer del vehicle durant el període que no haguem autoritzat expressament.

Les sol·licituds de vehicle de substitució si no se'ns ha comunicat el sinistre degudament.

Les exclusions que indiquem a la condició general «XI. Exclusions (el que no cobrim) comunes de totes les cobertures».

2. AMPLIACIÓ DEL CAPITAL D'ACCIDENTS DEL CONDUCTOR**Cobrim:**

Mitjançant aquesta cobertura incrementem el capital per a les prestacions de «Defunció» i «Invalidesa» previstes en la condició general «VII. Cobertura d'accidents del conductor» i que s'ha establert a l'apartat «Cobertures contractades» de les condicions particulars, **i són aplicables les mateixes condicions, limitacions i exclusions establertes a la condició general «VII.» indicada.**

- > El límit màxim d'indemnització per a aquestes prestacions de «Defunció» i «Invalidesa» l'incrementem en 30.000 euros addicionals, de manera que queda fixat en un **màxim de 60.000 euros per sinistre.**

3. AMPLIACIÓ D'EQUIPATGES I OBJECTES PERSONALS

Cobrim:

Mitjançant aquesta cobertura incrementem el límit d'indemnització per a danys a equipatges i altres objectes personals que contemplem a les cobertures de «Danys propis», «Incendi» i «Robatori de peces, accessoris i equipatges» de la condició general «IV. Cobertura de danys materials», **i són aplicables les mateixes condicions, limitacions i exclusions establertes a la condició general «IV.» indicada.**

- > El límit màxim d'indemnització per aquests danys a equipatges i objectes personals l'incrementem en 500 euros addicionals, de manera que queda fixat en un **màxim de 1.000 euros per sinistre.**
- > A més, dins d'aquest límit màxim d'indemnització i per a aquestes mateixes cobertures de «Danys propis», «Incendi» i «Robatori de peces, accessoris i equipatges», incloem els objectes electrònics d'ús personal d'àudio, video, telefonia, fotografia i processament o emmagatzematge d'informació.

No cobrim (exclusions):

Els aparells electrodomèstics destinats a tasques de la llar com aspiradores, televisors, neveres i altres aparells similars d'ús domèstic.

4. SERVEI «MANETES AUTO»

L'àmbit territorial d'aquest servei és dins el territori espanyol.

Cobrim:

Mitjançant aquest servei li proporcionem, **una vegada a l'any i amb un temps màxim d'intervenció de 60 minuts**, un professional especialitzat que es desplaçarà al vostre domicili per a la realització de tasques senzilles al vehicle assegurat, com ara:

- > La comprovació de nivells i inspecció visual de certs elements de seguretat del vehicle, com els cinturons o l'enllumenat.
- > La substitució de consumibles, com ara bombetes foses o escombretes eixugaparabrises que estiguin fetes malbé.
- > La instal·lació d'accessoris, com ara portaesquís, cofres de sostre o barres de transport.
- > La configuració de dispositius electrònics, com ara la connexió bluetooth o el navegador.

Vostè no pagarà cap import en concepte de despeses de desplaçament del professional.

Aquest servei us el prestarem de dilluns a divendres (no festius) de 9 a 19 hores i haurà de sol·licitar-ho mitjançant trucada al telèfon 900 301 900 amb una antelació mínima de 48 hores.

No cobrim (exclusions):

**El cost dels materials o peces que hagin hagut de ser substituïdes, com escombres
eixugaparabrises o bombetes de far, que hauran de ser abonats per vostè.**

**Les exclusions que indiquem a la condició general «XI. Exclusions (el que no cobrim) comunes de
totes les cobertures».**

5. ASSISTÈNCIA VIP I SERVEIS COMPLEMENTARIS

Amb aquesta cobertura s'amplia l'abast d'alguns dels serveis inclosos a la condició general «VIII. Cobertura d'assistència en viatge», **i són aplicables les mateixes condicions, limitacions i exclosions recollides a l'esmentada condició, excepte l'ampliació referida en cadascun dels serveis descrits a continuació:**

5.1. Millores en l'assistència al vehicle assegurat

5.1.1. Ampliació servei «3.3. Remolc del vehicle a un taller»

Cobrim:

Com ampliació de la cobertura de «3.3. Remolc del vehicle a un taller», si l'avaria o accident que provoca la immobilització del vehicle assegurat ocorre a Espanya, França, Portugal o Andorra es cobreix el cost del remolc del vehicle fins al taller que esculli l'assegurat a Espanya, sense tenir en compte la distància de quilòmetres, ni temps d'immobilització o reparació del vehicle assegurat.

En cas que la immobilització per avaria o accident es produeixi en un país diferent als esmentats, s'aplicarà allò que s'indica a la cobertura «3.6 Trasllat o repatriació a causa d'avaria, accident o robatori».

5.2. Millores en l'assistència en viatge a les persones

5.2.1. Ampliació servei «4.1. Trasllat, repatriació i assistència a personas por avaria, accident, furt o robatori del vehicle»

Cobrim:

Si el vehicle, com a conseqüència d'un furt, robatori o accident, o d'una avaria, queda immobilitzat i la reparació no pot dur-se a terme el mateix dia del contratemps, la persona assegurada podrà optar, en funció de les circumstàncies, **entre una de les opcions ofertes a la cobertura «4.1. Trasllat, repatriació i assistència a personas por avaria, accident, furt o robatori del vehicle» amb les següents millores:**

- > En cas d'optar per les despeses d'hotel, incrementem l'import per nit en 100 euros addicionals, fins un màxim de 200 euros per persona.
- > En cas d'optar per el vehicle de lloguer, aquest serà del grup D.

5.2.2. Ampliació servei «4.6. Despeses d'assistència jurídica a l'estranger»

Cobrim:

Si s'instrueixen procediments judicials contra la persona assegurada com a conseqüència d'un accident de circulació ocorregut a l'estranger, incrementem l'import de les despeses que es puguin produir per contractar un advocat o un procurador i/o l'import de les costes judicials, en 1.500 euros addicionals **(fins a un límit màxim total de 3.000 euros)**, impostos inclosos.

5.2.3. Ampliació servei «4.9. Bestreta de fons a l'estranger»

Cobrim:

Si durant un viatge amb el vehicle per l'estranger la persona assegurada es queda sense diners en efectiu a causa d'un robatori o de la pèrdua de l'equipatge, o d'una malaltia o accident; o si el vehicle pateix un accident o una avaria i la persona assegurada necessita fons per fer front al pagament de la seva reparació, li enviarem 1.400 euros addicionals **(fins un límit màxim total de 3.000 euros)** per fer front als pagaments de primera necessitat.

5.3. Serveis complementaris

A més de l'ampliació de serveis indicats en els punts 5.1. i 5.2. anteriors, s'otorguen els següents serveis complementaris dins de tot el territori espanyol, aplicant únicament al vehicle assegurat i al conductor habitual que consta a les «Condicions particulars» d'aquesta pòlissa.

Per tal que li prestem aquests serveis és imprescindible que ens truqui al número de telèfon que a aquests efectes li facilitem a les condicions particulars.

5.3.1. Tramitació i revisió de la Inspecció Tècnica de Vehicle (ITV)

Cobrim:

La recollida del vehicle assegurat al seu domicili per traslladar-lo fins el taller de la ITV més proper al seu domicili i com a màxim en un radi de 30 quilòmetres des del domicili.

El servei de trasllat a la ITV s'ofereix de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.

Gestionarem els tràmits i la revisió del vehicle al taller d'ITV que correspongui, i l'assegurat abonarà els serveis mitjançant la seva targeta de crèdit, el número de la qual ens haurà informat prèviament per a aquesta gestió.

El cost del servei del trasllat l'assumirem nosaltres, així com els següents serveis:

- > Atenció telefònica.
- > Realització de la reserva al centre d'ITV corresponent.
- > Coordinació del lloc de recollida i d'entrega del vehicle.

5.3.2. Servei de gestoria per a duplicat del permís de conduir

Cobrim:

Vostè podrà sol·licitar la tramitació del duplicat del permís de conduir del conductor habitual en cas de pèrdua o robatori.

Remetrem per missatgeria al domicili de l'assegurat els impresos necessaris per a la prestació del servei. Ens els haurà de retornar degudament emplenats, juntament amb la documentació necessària per a la tramitació, a través del mateix mitjà.

L'assegurat ha d'efectuar el pagament de las taxes i impostos legalment aplicables per a la tramitació mitjançant la targeta de crèdit, el número de la qual haurà informat prèviament a aquest efecte.

Nosaltres assumirem el cost de les despeses i honoraris pel servei de gestoria.

X. Paquet opcional «Ampliació cobertures Ús professional»

Les cobertures que describim en aquest capítol només estan assegurades si a les «Condicions particulars» d'aquesta pòlissa tenen assignat un capital o consten com a contractades.

1. RESPONSABILITAT CIVIL DE LA CÀRREGA

Àmbit territorial: Espanya, Andorra, Estats membres de l'espai econòmic Europeu i la resta dels Estats adherits al Certificat Internacional de l'Assegurança d'Automòbil.

Cobrim:

Fins al límit que haguem pactat a les «Condicions particulars», la indemnització a tercers per la responsabilitat del propietari del vehicle assegurat, del conductor autoritzat i legalment habilitat o dels ocupants transportats gratuïtament, a conseqüència de l'ús i la circulació del vehicle assegurat i segons el que disposen els articles 1902 i concordants del Codi civil i 109 i concordants del Codi penal.

Per aquesta cobertura cobrim els fets que es detallen a continuació:

- > Les operacions de càrrega i descàrrega de les mercaderies del vehicle assegurat, **sempre i quan siguin realitzades pel conductor autoritzat i/o per les persones que actuïn amb el seu consentiment.**
- > El transport de mercaderies al vehicle assegurat.

Assumirem la direcció jurídica davant de la reclamació del perjudicat, excepte pacte en contra, i cobrirem les despeses de defensa i representació davant de la reclamació plantejada pel tercer perjudicat per responsabilitat civil de l'assegurado o conductor autoritzat del vehicle assegurado derivada d'un sinistre cobert per aquesta pòlissa.

Vostè haurà de prestar la col·laboració necessària amb vista a la direcció jurídica assumida per nosaltres.

No obstant això, quan qui reclami estigui també assegurat amb nosaltres o existeixi algun altre possible conflicte d'interessos, li comunicarem immediatament a vostè l'existència d'aquestes circumstàncies, sense perjudici de realitzar aquelles diligències que, pel seu caràcter urgent, siguin necessàries per a la defensa. Vostè podrà optar entre el manteniment de la direcció jurídica per part nostra o confiar la seva pròpia defensa a una altra persona. **En aquest darrer cas, nosaltres quedarem obligats a abonar les despeses de tal direcció jurídica fins el límit màxim de cobertura indicat a les Condicions Particulars de la pòlissa.**

Cobrim el 100 % de les indemnitzacions, fiances i despeses, **amb el límit màxim indicat a les Condicions Particulars de la pòlissa i amb deducció de la franquícia si n'hi ha.**

Aquesta cobertura actuarà en defecte, excés y/o diferència en condicions respecte de qualsevol altre contracte d'assegurança de responsabilitat civil, subscrit pel prenedor.

No cobrim (exclusions):

Els danys i perjudicis ocasionats per les lesions o la mort del conductor del vehicle causant del sinistre.

Els danys en els béns patits pel vehicle assegurat, per les coses que s'hi transportin i pels béns de què siguin titulars el prenedor, l'assegurado, el propietari o el conductor, i també els del cònjuge o els parents fins el tercer grau de consanguinitat o afinitat dels anteriors.

Els danys a les persones i als béns causats per un vehicle robat, tal com s'entenen les conductes tipificades com a robatori i robatori d'ús als articles 237 i 244 del Codi penal, respectivament.

La responsabilitat civil contractual.

El pagament de multes o sancions imposades pels jutjats o tribunals o per les autoritats competents i les conseqüències del fet d'impagar-les.

Los danys causats a les coses o mercaderies transportades o dipositades al vehicle assegurat.

La càrrega, descàrrega i transport de mercaderies perilloses dins dels recintes d'aeroports.

Els danys causats en operacions de càrrega i descàrrega il·legals o fraudulent.

Els danys causats a la calçada o al terra ferm per un excés de pes de les mercaderies transportades.

Els riscos que hagi de cobrir una assegurança obligatòria.

Els danys causat per fuga, filtració, pol·lució o contaminació de qualsevol classe, o per altres variacions perjudicials de l'aigua, l'aire o el terra, o que puguin afectar el medi ambient.

Qualsevol reclamació per responsabilitat mediambiental basada en la Llei 26/2007, del 23 d'octubre, sobre responsabilitat mediambiental i normativa de desenvolupament exigida o exigible per l'Administració pública.

La pèrdua, els danys, la responsabilitat o les despeses que, d'una manera directa o indirecta, hagin estat causats pels qui hagin contribuït en o que siguin conseqüència de:

- > **Radiacions ionitzants, contaminació per radioactivitat de qualsevol combustible nuclear o per qualsevol residu o per combustió de combustible nuclear.**
- > **Propietats radioactives, tòxiques, explosives o altres materials perillosos o contaminants de qualsevol instal·lació nuclear, reactor u un altre muntatge nuclear o component nuclear.**
- > **Qualsevol arma o mecanisme que utilitzi fissió atòmica o nuclear i/o fusió i una altra reacció, força o substància radioactiva similar.**
- > **Propietats radioactives, tòxiques i altres materials perillosos o contaminants de qualsevol matèria radioactiva. L'exclusió de la present subclàusula no es extensible a isòtops radioactius que no siguin combustible nuclear,, quan aquests isòtops hagin estat preparats, transportats, emmagatzemats o utilitzats per a finalitats comercials, agrícoles, mèdiques, científiques o per a qualsevol altra finalitat pacífica semblant.**
- > **Qualsevol arma química, biològica, bioquímica o electromagnètica.**

La pèrdua, els danys, responsabilitat o despeses que, d'una manera directa o indirecta, hagin estat causats pels que hagin contribuït en l'ús o operació, com a mitjà per infligir dany, de qualsevol ordinador, sistema informàtic, programa de software, codi malèvol, virus de l'ordinador o processador o qualsevol altre sistema electrònic.

Despeses i responsabilitats que, per lesions personals, sorgeixin i/o siguin resultants i/o siguin conseqüència de, d'una manera directa o indirecta, o estiguin relacionats d'alguna manera amb asbestos i/o materials que puguin contenir asbest, sigui quina sigui la forma o quantitat en què es presenti.

Las exclusions que indiquem a la condició general «XI. Exclusions (el que no cobrim) comunes a totes les cobertures».

2. INDEMNITZACIÓ PER IMMOBILITZACIÓ PER REPARACIÓ DEL VEHICLE EN TALLER COL·LABORADOR

L'àmbit territorial d'aquesta cobertura és el territori espanyol.

Cobrim:

El pagament d'una indemnització a l'assegurat, com a compensació econòmica per la immobilització del vehicle assegurat durant la reparació dels danys ocasionats a conseqüència de sinistres coberts per alguna de les cobertures contractades que describimos a la condició general «IV. Coberturas de danys materials», sempre que, **per a la reparació o substitució de les peces o components afectats pel sinistre, calguessin més de 20 hores de mà d'obra, i sempre que, aquestes operacions es portin a terme en un taller col·laborador de SegurCaixa Adeslas.**

Establim l'import de la indemnització en 8 euros per cada hora de mà d'obra necessària per a la reparació del vehicle amb el límit màxim de 600 euros (75 hores).

El número d'hores necessàries per a la reparació del vehicle s'ajustarà a allò que es determini en la taxació dels danys per part del pèrit designat per l'assegurador, de conformitat amb el taller reparador.

Pagarem l'import de la indemnització mitjançant una transferència al compte en el que el prenedor hagi domiciliat el pagament del rebut de prima o, en en el seu cas, en la que designi l'assegurat.

No cobrim (exclusions):

Quan per a la reparació o substitució de les peces o components afectats pel sinistre un temps inferior a 20 hores de mà d'obra.

Quan la reparació o substitució de les peces o components afectats pel sinistre es porti a terme fora de la xarxa de talleres col·laboradors de SegurCaixa Adeslas.

Quan, en cas de robatori del vehicle aquest no sigui recuperat.

Quan la reparació sigui conseqüència d'una avaria mecànica.

Les exclusions que indiquem a la condició general «XI. Exclusions (el que no cobrim) comunes a totes les cobertures».

3. SUBSIDI PER PRIVACIÓ DEL PERMÍS DE CONDUCCIÓ PER PÈRDUA DE PUNTS

Cobrim:

En cas de privació del permís de conducció per pèrdua dels punts assignats, abonarem a l'assegurat un subsidi mensual de **600 euros** durant el temps que duri aquesta privació, **amb un límit de sis mensualitats consecutives**.

A l'efecte d'aquesta cobertura, s'entén per «assegurat» el conductor habitual del vehicle assegurat designat a les «Condicions particulars», sempre que en el moment de la contractació d'aquesta cobertura tingui assignats al carnet de conduir vuit punts o més.

Per a percebre el subsidi, s'ha d'acreditar la privació del carnet per la pèrdua de punts aportant la resolució ferma en via administrativa, decretada per l'òrgan competent de la Direcció General de Trànsit, **i sempre que la pèrdua de punts s'hagi produït per infraccions comeses exclusivament per imprudència, culpa o negligència de l'assegurat.**

Ens reservem el dret d'interposar els recursos contra les sancions administratives quan ho considerem oportú.

No cobrim (exclusions):

Quan el conductor sigui condemnat penalment per conduir en estat d'embriaguesa i/o sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues, tòxics o estupefaents, o per negar-se a sotmetre's a les proves que s'estableixen per detectar-ho.

Quan sigui conseqüència de fets dolosos o per delictes contra la seguretat del trànsit.

Si en el moment de l'inici de la cobertura de la pòlissa l'assegurat té el carnet de conduir amb un saldo inferior a vuit punts.

Si el saldo de punts baixa per sota de vuit, a causa d'infraccions comeses abans que entri en vigor la pòlissa.

Les exclusions que indiquem a la condició general «XI. Exclusions (el que no cobrim) comunes a totes les cobertures».

XI. Exclusions (el que no cobrim) comunes a totes les cobertures

A més dels danys i les despeses que no estan expressament coberts en aquesta pòlissa, no cobrim els danys materials, danys personals i despeses que s'hagin originat com a conseqüència de:

- a) La conducta dolosa (amb intenció de danyar) o amb mala fe del conductor, prenedor, assegurat o propietari del vehicle.
- b) L'omissió del deure de socors.
- c) L'abandonament voluntari del lloc del sinistre per part del conductor del vehicle assegurat, segons la tipificació corresponent al Codi penal.

- d) La conducció temerària del conductor del vehicle assegurat, és a dir, sense la diligència i precaució necessàries per evitar qualsevol dany, propi o aliè, i posant en perill el mateix conductor, la resta dels ocupants del vehicle o la resta dels usuaris de la via. Entendrem que qui condueix ho fa de manera temerària quan així ho indiqui al seu informe l'autoritat competent.
- e) De manera directa o indirecta per la reacció o radiació nuclear; o per la contaminació de caràcter radioactiu, químic o biològic.
- f) Els fets que, per la seva magnitud o gravetat, siguin classificats per l'autoritat competent com a «catàstrofe o calamitat».
- g) El conflicte armat, encara que prèviament no hi hagi una declaració oficial de guerra.
- h) Els riscos extraordinaris sobre les persones i els béns, inclòs el terrorisme, sense perjudici de la seva cobertura per part del Consorci de Compensació d'Assegurances.
- i) El transport, en el vehicle assegurat, de matèries inflamables, explosives, tòxiques o perilloses en general, i també de qualsevol tipus de mercaderies.
- j) La circulació del vehicle assegurat si aquest ha estat robat, sense perjudici de la seva cobertura per part del Consorci de Compensació d'Assegurances, segons l'article 11 de la Llei de responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor.
- k) L'ús o la conducció del vehicle assegurat per part d'algué que no tingui permís de conduir vàlid a Espanya, incompleixi les obligacions legals d'ordre tècnic relatives a l'estat de seguretat del vehicle o, fora dels supòsits de robatori, l'utilitzi il·legítimament o sense autorització expressa o tàcita del propietari.
- l) La conducció del vehicle assegurat per part de menors de 25 anys i/o que faci menys de 2 anys que tenen el carnet de conduir, que no hagin estat declarats a les «Condicions particulars» d'aquesta pòlissa.
- m) La conducció del vehicle assegurat amb una taxa d'alcoholèmia igual o superior als límits previstos en cada moment per la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
- n) La negació del conductor del vehicle, en el moment del sinistre, a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia i/o estupefaents per part de l'autoritat competent.
- o) La conducció del vehicle assegurat sota els efectes de drogues, tòxics, psicotròpics o estupefaents.
- p) La realització de tasques industrials, agrícoles o de transport de persones o coses amb caràcter comercial.
- q) La participació del vehicle assegurat en apostes, desafiaments, curses, concursos o a les seves proves preparatòries.
- r) La circulació en zones destinades a l'ús exclusiu de ports marítims, aeroports i zones d'enlairament o aterratge de qualsevol mena d'aeronau.
- s) El suïcidi, o les malalties i lesions que són degudes a l'intent de suïcidi.
- t) L'ús o la conducció del vehicle assegurat quan es destini al transport remunerat de persones, al transport de mercaderies de tercers, al servei públic, al lloguer amb o sense conductor, a l'autoescola o a la missatgeria.
- u) L'ús o la conducció de vehicles que no estiguin identificats amb la seva corresponent placa de matrícula.
- v) Els danys addicionals o les avaries que es produeixin a causa de l'agreujament dels efectes del sinistre perquè el vehicle ha continuat circulant.

XII. Clàusules econòmiques

1. SISTEMA BONUS-MALUS

L'historial de sinistralitat de la pòlissa és determinant perquè adequem les primes de les cobertures de responsabilitat civil obligatòria i voluntària, i de danys propis:

- > Si no declara sinistres, podrà gaudir de descomptes.
- > Si declara sinistres, podrem cobrar-li recàrrecs.

Per aplicar descomptes o recàrrecs tenim en compte els criteris següents:

- > En el moment de contractar l'assegurança, assignem a la pòlissa el nivell inicial de bonificació o recàrrec que correspongui. Per fer aquesta assignació ens basem en l'historial de sinistralitat que vostè ens facilita.
- > En cada venciment (finalització de la vigència) de la pòlissa, assignarem un nou nivell a l'escala de bonus-malus segons el nombre de sinistres computables declarats en el període d'observació.

Considerem «sinistres computables» els que afecten les següents cobertures:

- > Responsabilitat civil en els sinistres en què el conductor del vehicle assegurat resulti culpable.
- > Danys propis en què no existeixi una tercera persona responsable.

Els sinistres que només afectin la cobertura de danys propis, és a dir, que no tinguin una tercera persona perjudicada, i que no siguin conseqüència de la declaració d'un sinistre múltiple, no tindran consideració de sinistres computables si la reparació s'efectua en un dels tallers col·laboradors de SegurCaixa Adeslas.

Entenem per «període d'observació»:

- > En la primera renovació: el període entre la data en què la pòlissa comença a tenir efecte i dos mesos abans de la primera renovació.
- > En les següents renovacions: el període de dotze mesos consecutius que finalitza dos mesos abans de la data de renovació de l'assegurança.

L'escala bonus-malus és la següent:

	ZONA MALUS					NEUTRE	ZONA BONUS						
Nivell	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
% Dte. / Rec.	+100	+80	+60	+40	+20	0	-10	-20	-30	-40	-50	-55	-60

A partir del nivell inicial de bonus-malus assignat, per cada sinistre computable declarat a l'anualitat es descendirà un nivell en l'escala fins que s'arribi al nivell 1 mínim. Per cada anualitat sense sinistre computable declarat, s'ascendirà un nivell en l'escala fins que s'arribi al nivell 13 màxim.

2. CLÀUSULA EN CAS DE PRÉSTEC, ARRENDAMENT FINANCER O RESERVA DE DOMINI

Quan se'ns comunicui l'existència d'un creditor, tant si és per préstec com si és per lísing o per algun altre privilegi sobre els béns assegurats, no pagarem a la persona assegurada cap quantitat sense el consentiment previ del creditor si es produeix un sinistre. El creditor adquireix els drets sobre el capital pendent d'amortització de l'esmentat privilegi en el moment en què es produeixi el sinistre.

Si, amb motiu del sinistre, coneixem l'existència de reserves de domini (acord entre el comprador i l'entitat prestadora sobre la venda del vehicle assegurat), limitacions de disposició (el vehicle no es pot transferir), embargaments o situacions similars sobre la persona assegurada i/o els seus béns, actuarem d'acord amb la llei en cada cas.

XIII. Tramitació de sinistres

1. NORMES EN CAS DE SINISTRE

Si es produeix un sinistre, el propietari del vehicle assegurat, la persona assegurada o el conductor haurà de realitzar les accions següents:

- > Utilitzar tots els mitjans que tingui al seu abans per reduir les conseqüències del sinistre. Si incompleix aquest deure, podem reduir l'import de la indemnització. Ho farem de forma proporcional als danys que hagi causat aquesta omisió de l'obligació i segons el grau de culpa de la persona assegurada.
- > Comunicar-nos el sinistre en un termini màxim de set dies després d'haver-lo conegut. Li demanarem que ens faciliti tanta informació sobre el sinistre i sobre els danys materials i personals que s'hagin produït com sigui possible, i que identifiqui les terceres persones que podrien ser-ne causants o corresponsables i/o la seva companyia asseguradora, si n'hi ha. També haurà d'aportar la documentació i els mitjans de prova que necessitem per acreditar el sinistre. Finalment, si la persona que ens comunica el sinistre coneix l'existència de més d'una assegurança sobre aquest mateix risc, ens ho haurà de notificar quan el declari.
- > Facilitar-nos la tasca pericial per valorar els danys patits en el sinistre i les seves circumstàncies.
- > Aportar-nos qualsevol altre document o prova que necessitem per comprovar l'existència del sinistre, l'existència prèvia dels béns assegurats o qualsevol altra circumstància.
- > Conservar les restes, els vestigis i indicis del sinistre.
- > Emplenar el document de declaració amistosa d'accident, si en l'accident ha intervingut un altre vehicle.
- > Sol·licitar-nos les prestacions de les cobertures d'assistència de viatge, si les necessita, trucant al telèfon que indiquem a les «Condicions particulars».
- > Sol·licitar el vehicle de substitució, si el necessita, indicant sempre el nom de la persona assegurada, el número de pòlissa, el taller on hi ha el vehicle assegurat i el seu número de telèfon.
- > Presentar denúncia davant l'autoritat competent, en cas de robatori, intent de robatori o furt, i també per actes malintencionats o vandàlics realitzats per terceres persones. A la denúncia haurà de detallar els objectes sostrets o danyats i el seu valor. A més, haurà de sol·licitar que a la denúncia consti que la companyia asseguradora és SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.
- > Si rep alguna reclamació de terceres persones:
 - posar-se en contacte amb nosaltres al més aviat possible;
 - no acceptar o reconèixer culpa, ni adquirir cap compromís; i
 - informar les terceres persones perjudicades que SegurCaixa Adeslas, S. A. de Seguros y Reaseguros és la companyia asseguradora.

A més, per obtenir la cobertura d'accidents al conductor, la persona beneficiària haurà d'aportar la documentació següent quan li ho sol·licitem:

- > els documents que acreditin la identitat, la condició de beneficiari i el número d'identificació fiscal;
- > el certificat literal de defunció de l'assegurat,
- > les certificacions mèdiques, l'historial clínic, els possibles antecedents mèdics o l'informe d'assistència que acreditin les causes de la defunció i la data en què es va produir l'accident que ha causat el sinistre,
- > el testimoni de les actuacions o diligències judicials, o els documents que les acreditin, i l'informe de l'autòpsia emès pel metge forense, si cal; i
- > el document que acrediti el pagament, si cal, de l'Impost sobre Successions i Donacions. Amb aquesta finalitat emetrem el corresponent certificat per pagar l'impost.

2. NORMES PER VALORAR I LIQUIDAR SINISTRES

Per poder valorar els sinistres i realitzar la indemnització corresponent, tenim en compte les normes següents:

- > SegurCaixa Adeslas i la persona beneficiària de la indemnització ens podem posar d'acord per determinar-ne l'import i el mètode de pagament o per realitzar la prestació, si la naturalesa dels béns així ho permet.
- > La persona assegurada està obligada a provar que els objectes existien abans del sinistre. Si no pot aportar proves eficaces, el contingut d'aquesta pòlissa constitueix una presumpció a favor seu.
- > Si no arribem a un acord amb la persona assegurada:
 - SegurCaixa Adeslas nomenarà un perit, i la persona assegurada, un altre. Cada part pagarà els honoraris del seu perit. Quan una de les dues parts hagi nomenat el seu perit i així ho comuniqui a l'altra part, aquesta última disposarà de 8 dies per nomenar el seu propi perit. Si no ho fa, entendrem que les dues parts acceptem el dictamen de l'únic perit nomenat.
 - Un tercer perit que les dues parts nomenem solucionarà els desacords entre perits. Si no arribem a un acord, un jutge de primera instància del lloc en què estiguin els béns assegurats farà la designació. El dictamen pericial s'emetrà en el termini que haguem acordat o, si no n'hi ha, en el termini de 30 dies a partir del seu nomenament. Els honoraris del tercer perit es pagaran a parts iguals.
 - El dictamen dels perits serà vinculant (de compliment obligatori) per a la persona assegurada i per a nosaltres, tret que la persona assegurada o nosaltres l'impugnem judicialment. SegurCaixa Adeslas tindrà un termini de 30 dies per impugnar el dictamen. La persona assegurada tindrà un termini de 180 dies. En tots dos casos, el termini es compta des de la data en què es notifica el dictamen a la part que l'impugna.
 - Si el dictamen és impugnat, nosaltres haurem d'abonar l'import mínim del que puguem deure. Si no s'impugna, pagarem la indemnització que indiquin els perits en un termini de 5 dies.
- > Si el peritatge i els tràmits s'allarguen, després de quaranta dies des que ens hagin comunicat el sinistre farem un pagament provisional a compte de la indemnització definitiva, sempre que es tracti d'una cobertura que es contracta voluntàriament.
- > Si la indemnització és per pèrdua total del vehicle, el contracte d'assegurança quedarà cancel·lat i podrem fer nostre l'import de la prima pagada i no consumida.
- > Un cop nosaltres haguem pagat la indemnització, podrem reclamar-ne el reemborsament als responsables del dany i ens subrogarem en la posició de l'assegurat, és a dir, assumirem els drets que corresponen a la persona assegurada davant dels causants del dany. La persona assegurada serà responsable dels perjudicis que, amb els seus actes o les seves omissions, ens impedeixin exercir el nostre dret a subrogar-nos.

XIV. Altres clàusules

1. DOCUMENTACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Si SegurCaixa Adeslas li sol·licita a vostè, com a prenedor d'aquesta pòlissa, que respongui un qüestionari previ sobre el risc assegurat, ens ha d'informar de totes les circumstàncies que conegui que puguin influir en la valoració d'aquest risc.

Nosaltres emetrem la pòlissa segons les declaracions que vostè hagi realitzat en aquest qüestionari. Si detectem que ens ha ocultat o que ha tergiversat les característiques del risc, podrem resoldre (cancel·lar) el contracte en el termini d'un mes. En aquest cas, SegurCaixa Adeslas no estarà obligada a retornar les primes del període que hagin transcorregut fins a aquell moment.

Si el contingut d'aquesta pòlissa és diferent del de la proposició d'assegurança o no es correspon amb les clàusules que hem acordat, vostè pot sol·licitar que corregim la pòlissa. El termini per reclamar la modificació dels termes de la pòlissa és d'un mes des del seu lliurament. Després d'aquest mes, si vostè no ha sol·licitat cap correcció, el contingut de la pòlissa serà definitiu.

2. PAGAMENT DE LA PRIMA (PREU DE L'ASSEGURANÇA)

Vostè, com a prenedor d'aquesta pòlissa, està obligat a pagar la prima (el preu de l'assegurança) en les condicions que estipulem a la pòlissa. Si hem pactat primes periòdiques, la primera serà exigible un cop perfeccionat el contracte, és a dir, un cop el contracte adquireixi validesa jurídica.

La domiciliació bancària de les primes s'ha d'ajustar a les condicions següents:

- > Vostè subscriurà la corresponent ordre de domiciliació (SEPA).
- > La primera prima i les posteriors s'entendran pagades quan vencin, si no és que vostè, per qualsevol causa aliena a nosaltres, no abona la prima corresponent després que nosaltres intentem cobrar-la sense èxit.

3. REGULARITZACIÓ DE LA PRIMA

En cada renovació del contracte es determinarà la prima d'acord amb els criteris següents:

- > La sinistralitat general del ram de l'automòbil: l'actualització del preu haurà d'incorporar els ajustaments necessaris per garantir que la tarifa de la prima sigui suficient i per establir l'equilibri entre prestacions i primes. L'equilibri entre prestacions i primes ha de ser suficient per atendre la sinistralitat del ram i per establir les provisions tècniques adequades.
- > La sinistralitat del contracte: la pòlissa queda subjecta a les estipulacions del sistema bonus-malus (condició general «XI. Clàusules econòmiques»).
- > Altres possibles canvis a les circumstàncies del risc.
- > Actualització de la tarifa, tal i com es recull a l'article 94 de LOSSEAR.

4. PERFECCIÓ (VALIDESA JURÍDICA), PRESA D'EFFECTE I DURADA DEL CONTRACTE

El contracte es perfecciona, és a dir, adquireix validesa jurídica, per mitjà del vostre consentiment i la vostra signatura, com a prenedor, i dels nostres, SegurCaixa Adeslas, com a companyia asseguradora.

Cada cobertura que vostè contracta, independentment de la data d'entrada en vigor que s'indica a les «Condicions particulars», tindrà efectes quan vostè pagui la primera prima que correspon a aquesta cobertura.

El dia i l'hora d'inici i de venciment (finalització) del contracte s'indiquen a les «Condicions particulars».

Quan arribi el seu venciment, i sempre que vostè estigui al corrent del pagament de la prima, **el contracte es prorrogarà de forma automàtica per períodes successius no superiors a un any. Tant vostè com nosaltres podem oposar-nos a la pròrroga si ho notifiquem per escrit a l'altra part. Si qui s'oposa a la pròrroga és vostè, ens ho haurà de notificar com a mínim un mes abans de la data de finalització de l'assegurança. Si som nosaltres els que volem finalitzar el contracte, l'hauréu d'avisar amb un mínim de dos mesos d'antelació.**

Els efectes de la pòlissa finalitzaran en qualsevol dels casos següents:

- > si desapareix totalment l'objecte assegurat,
- > si es resol (cancel·la) el contracte o,
- > com a màxim, a les 00:00 hores del dia del seu venciment.

5. DRET DE REPETICIÓ

Un cop haguem pagat la indemnització (SegurCaixa Adeslas) podem repetir contra el causant del dany, és a dir, podem reclamar al causant del dany les quantitats que haguem abonat com a indemnització. En concret, podem repetir contra les persones següents:

- > Contra el conductor, el propietari i la persona assegurada, en cas de dol (intenció de danyar), conducció sota la influència de begudes alcohòliques o drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques.
- > Contra el conductor, el propietari i la persona assegurada, si el vehicle assegurat ha estat conduït per menors de 25 anys i/o amb un permís de conduir de menys de 2 anys d'antiguitat que no hagin estat declarats a les «Condicions particulars» d'aquesta pòlissa.

- > Contra la tercera persona responsable dels danys.
- > Contra el prenedor de l'assegurança o la persona assegurada, per les causes previstes a la Llei de contracte d'assegurança, i si qui condueix el vehicle no té permís de conduir.
- > En qualsevol altre supòsit previst a les lleis.

El nostre dret de repetició prescriu en el transcurs d'un any. Això vol dir que, passat un any des que indemnitzem la persona perjudicada, ja no podrem reclamar l'import de la indemnització al causant del dany. Aquest termini està regulat a l'article 10 del Reial decret legislatiu 8/2004, del 29 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor.

6. AGREUJAMENT I DISMINUCIÓ DEL RISC

Si vostè ha respost un qüestionari previ sobre el risc assegurat i s'agreugen les circumstàncies del risc mentre la pòlissa està vigent, ens ho ha de comunicar. Per exemple, ens ha de comunicar les modificacions relacionades amb els aspectes següents:

- > les condicions subjectives (per exemple, els anys amb permís per conduir) del conductor habitual,
- > el canvi de conductors, o
- > les característiques del vehicle assegurat o de l'ús al qual es destina.

Des del moment en què ens comunicui un canvi de circumstàncies, nosaltres tindrem dos mesos per proposar-li una modificació del contracte.

Si el risc disminueix, vostè té dret a una reducció de la prima, que s'haurà de fer efectiva a partir del venciment següent.

7. TRANSMISSIÓ DEL VEHICLE O DEFUNCIÓ DEL PRENEDOR

La persona assegurada ha de comunicar per escrit a qui adquireixi el vehicle assegurat que existeix un contracte d'assegurança. Quan s'hagi certificat la transmissió del vehicle, també ens ho haurà de comunicar per escrit, a nosaltres i als nostres representants, en el termini de quinze dies.

SegurCaixa Adeslas podrà resoldre (cancel·lar) el contracte fins a quinze dies després que hagi tingut notícia de la transmissió verificada.

Si es dona de baixa temporal o definitiva el vehicle assegurat, un cop s'hagi verificat la baixa, la persona assegurada ens ho haurà de comunicar per escrit en el termini de quinze dies i acreditar documentalment que el vehicle s'ha donat de baixa al registre de vehicles de la Prefectura de Trànsit.

En tots dos casos, el contracte d'assegurança quedarà cancel·lat des de la data en què tinguem coneixement de la baixa o la transmissió del vehicle. Des d'aquest moment, SegurCaixa Adeslas tindrà dret a conservar l'import de la prima no consumida, tot i que li retornarem si es compleixen totes les condicions que s'indiquen a continuació:

- > No s'ha declarat cap sinistre des de l'últim venciment.
- > El prenedor de l'assegurança contracta amb nosaltres una nova assegurança de vehicle.
- > La diferència entre la data d'extinció d'aquest contracte i la data d'inici del període de cobertura del nou contracte és menor o igual a 12 mesos.
- > L'assegurat ens ha abonat l'import del primer rebut del nou contracte i ha finalitzat el termini legal de la seva devolució.

La persona que adquireixi el vehicle assegurat també pot resoldre (cancel·lar) el contracte si ens ho comunica per escrit en el termini de quinze dies des que conegui l'existència del contracte, sempre que acrediti la propietat del vehicle. En aquest cas, SegurCaixa Adeslas tindrà dret a conservar la prima corresponent al període que hagi començat a comptar quan es produeix la resolució del contracte.

El titular anterior, o els seus hereus si ha mort, seran responsables de forma solidària del pagament de les primes vençudes.

8. CONTROL DE LA COMPANYIA ASSEGUADORA

El control de la nostra activitat, com a companyia asseguradora, correspon a l'Estat espanyol a través de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

9. INSTÀNCIES DE RECLAMACIÓ

Tant vostè com la persona beneficiària de l'assegurança, les terceres persones perjudicades o els seus hereus o els de qualsevol d'aquestes persones esmentades poden presentar queixes o reclamacions contra les pràctiques derivades d'aquest contracte que considerin abusives per part nostra o que lesionin els seus drets o interessos legalment reconeguts.

Amb aquest objectiu, i segons el que estableix la legislació vigent, disposem d'un Servei d'Atenció al Client (SAC), al qual es poden adreçar a qualsevol oficina oberta al públic o a través de l'adreça electrònica corresponent si no hem resolt les seves queixes o reclamacions a favor seu a l'oficina o al servei que les ha motivat.

El SAC entregarà un justificant de recepció de la queixa o reclamació i la resoldrà de forma motivada en el termini màxim d'un mes, que començarà a comptar des del moment de la presentació d'aquesta queixa o reclamació.

Si poden acreditar que un mes després d'haver presentat la queixa o reclamació el SAC no ha ofert una resposta, o si el SAC denega l'admissió de la queixa o reclamació o la desestima de manera total o parcial es poden adreçar al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. L'adreça postal d'aquest servei és: Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid. També disposa d'una pàgina web (www.dgsfp.mineco.es).

A més a més de totes aquestes actuacions i de les es puguin realitzar d'acord amb la normativa d'assegurances, les persones interessades sempre podran dur a terme les accions que creguin convenients davant la jurisdicció ordinària.

10. COMUNICACIONS

Si vostè, la persona assegurada o la persona beneficiària de l'assegurança necessiten comunicar-se amb nosaltres, ho poden fer enviant les seves comunicacions al nostre domicili social, a qualsevol de les nostres oficines obertes al públic o a l'agent mediador que s'indica en aquest contracte.

Nosaltres enviarem les nostres comunicacions al seu domicili, al de la persona assegurada o al de la persona beneficiària. Entenem que el domicili és el que consta en aquesta pòlissa, tret que vostè o la persona beneficiària ens hagin notificat un canvi.

Si vostè ho sol·licita, també podem enviar-li les nostres comunicacions de forma electrònica o telemàtica, o per una altra via que acordem.

11. JURISDICCIO I LEGISLACIO APLICABLE

Aquesta assegurança queda sotmesa a la jurisdicció espanyola i està subjecta a la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'assegurança, per la legislació específica sobre la responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, i també a la resta de normes espanyoles que regulen les assegurances privades, i a allò que s'acorda en aquesta pòlissa.

En cas de conflicte entre vostè i nosaltres derivat d'aquesta assegurança, el jutge competent és el que correspon al seu domicili. Si el seu domicili és a l'estranger, haurà de designar un domicili a Espanya.

12. COMUNICACIÓ DE DADES DE SINISTRES A UNESPA

D'acord amb l'article 99.7 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR), UNESPA ha creat els fitxers següents:

Fitxer Històric d'Assegurances d'Automòbils

SegurCaixa Adeslas, S. A. de Seguros y Reaseguros comunicarà les dades històriques de nombre de sinistres a UNESPA, Asociación Empresarial del Seguro, que les tractarà com a responsable del

Fitxer Històric d'Assegurances d'Automòbils per a la tarificació i selecció de riscos. La seva finalitat, en el moment de la subscripció del contracte, és facilitar informació rigorosa i contrastada de les dades de sinistralitat posant en comú la informació obtinguda a través de pòlisses i sinistres dels cinc últims anys, en els termes expressats a la Llei de responsabilitat civil i assegurança.

Fitxer Comú de Pèrdua Total, robatori i incendi de l'assegurança de l'automòbil

SegurCaixa Adeslas, S. A. de Seguros y Reaseguros comunicarà les dades històriques de nombre de sinistres relacionats amb la seva assegurança a UNESPA, Asociación Empresarial de Seguros, que els tractarà com a responsable del Fitxer de Pèrdua Total, Robatori i Incendi. La seva finalitat és facilitar la identificació automatitzada de possibles situacions d'anomalia i de risc de frau, cooperar amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat facilitant la investigació de possibles delictes de robatori i estafa, entre altres, relacionats amb els vehicles de motor assegurats; i cooperar amb CENTRO ZARAGOZA, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, la Direcció General de Trànsit i l'entitat asseguradora afectada en la identificació i localització dels vehicles robats i indemnitzats.

Per exercir els drets de protecció de dades es pot adreçar a TIREA, Ctra. Las Rozas a El Escorial Km 0,3 Las Rozas 28231 MADRID.

Podrà trobar la resta de la informació sobre protecció de dades als webs d'UNESPA (www.unespa.es) i TIREA (www.tirea.es)

XV. Clàusula d'indemnització per part del Consorci de Compensació d'Assegurances de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris ocorreguts a Espanya

D'acord amb el que s'estableix al text refós de l'Estatut legal del Consorci de Compensació d'Assegurances, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 d'octubre, el prenedor d'un contracte d'assegurança que ha d'incorporar obligatòriament recàrrec a favor de l'esmentada entitat pública empresarial té la facultat de convenir la cobertura dels riscos extraordinaris amb qualsevol entitat asseguradora que reuneixi les condicions exigides per la legislació vigent.

Les indemnitzacions derivades de sinistres produïts per esdeveniments extraordinaris ocorreguts a Espanya, i que afectin riscos situats en aquest país i, en el cas de danys a les persones, també els que s'hagin produït a l'estranger quan l'assegurat tingui la seva residència habitual a Espanya, seran pagades pel Consorci de Compensació d'Assegurances quan el prenedor hagi satisfet els corresponents recàrrecs a favor seu i es produeixi alguna de les situacions següents:

- Que el risc extraordinari cobert pel Consorci de Compensació d'Assegurances no estigui està emparat per la pòlissa d'assegurances contractada amb l'entitat assegurada.
- Que, tot i estar emparat per aquesta pòlissa d'assegurança, les obligacions de l'entitat asseguradora no puguin ser complertes perquè ha estat declarada judicialment en concurs o perquè està subjecta a un procediment de liquidació intervinguda o assumida pel Consorci de Compensació d'Assegurances.

El Consorci de Compensació d'Assegurances ajustarà la seva actuació a allò que es disposa a l'esmentat Estatut legal, a la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'assegurança, al Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris, aprovat pel Reial decret 300/2004, de 20 de febrer, i a les disposicions complementàries.

I. RESUM DE LES NORMES LEGALS

1. Esdeveniments extraordinaris coberts

- Els següents fenòmens de la natura: terratrèmols i sismes submarins; inundacions extraordinàries incloses les produïdes per embats de mar; erupcions volcàniques; tempesta ciclònica atípica (inclosos els vents extraordinaris de ratxes superiors a 120 km/h i els tornados), i caigudes de cossos siderals i aeròlits.
- Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i tumult popular.
- Fets o actuacions de les forces armades o de les forces i cossos de seguretat en temps de pau.

Els fenòmens atmosfèrics i sísmics, d'erupcions volcàniques i la caiguda de cossos siderals es certificaran, a instància del Consorci de Compensació d'Assegurances, per mitjà d'informes emesos per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), l'Instituto Geográfico Nacional i la resta d'organismes públics competents en la matèria. En els casos d'esdeveniments de caràcter polític social, i també en el supòsit de danys produïts per fets o actuacions de les forces armades o de les forces o cossos de seguretat en temps de pau, el Consorci de Compensació d'Assegurances podrà recollir dels òrgans jurisdiccionals i administratius competents informació sobre els fets ocorreguts.

2. Riscos exclosos

- a) Els que no donin ocasió a indemnització segons la Llei de contracte d'assegurança.
- b) Els ocasionats en béns assegurats per contracte d'assegurança diferent d'aquells en què és obligatori el recàrrec a favor del Consorci de Compensació d'Assegurances.
- c) Els deguts a vici o defecte propi de la cosa assegurada, o a la seva manifesta manca de manteniment.
- d) Els produïts per conflictes armats, encara que prèviament no hi hagi una declaració oficial de guerra.
- e) Els derivats de l'energia nuclear, sense perjudici del que s'estableix a la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius. No obstant això, sí s'entendran inclosos tots els danys directes ocasionats en una instal·lació nuclear assegurada, quan siguin conseqüència d'un esdeveniment extraordinari que afecti la mateixa instal·lació.
- f) Els deguts a la mera acció del temps i, en el cas de béns totalment o parcialment submergits de forma permanent, els imputables a la mera acció de l'onatge o els corrents ordinaris.
- g) Els produïts per fenòmens de la natura diferents dels indicats a l'apartat 1. a) anterior i, concretament, els produïts per elevació del nivell freàtic, moviment de vessants, lliscament o assentament de terrenys, desprendiment de roques i fenòmens similars, tret que aquests siguin ocasionats manifestament per l'acció de l'aigua de pluja que, al seu torn, provoqui a la zona una situació d'inundació extraordinària i es produeixin amb caràcter simultani a aquesta inundació.
- h) Els causats per actuacions tumultuàries produïdes en el curs de reunions i manifestacions dutes a terme d'acord amb el que es disposa a la Llei orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió, i també durant el transcurs de vagues legals, tret que les esmentades actuacions puguin ser qualificades com a esdeveniments extraordinaris dels indicats a l'apartat 1. b) anterior.
- i) Els causats per mala fe de l'assegurat.
- j) Els derivats de sinistres per fenòmens naturals que causin danys als béns o pèrdues pecuniàries quan la data d'emissió de la pòlissa o d'efecte, si és posterior, no precedeixi set dies naturals a la data en què ha ocorregut el sinistre, tret que quedi demostrada la impossibilitat de contractació anterior de l'assegurança per inexistència d'interès asegurable. Aquest període de carència no s'aplicarà en el cas de reemplaçament o substitució de la pòlissa, a la mateixa entitat o en una altra, sense solució de continuïtat, tret a la part que sigui objecte d'augment o nova cobertura. Tampoc s'aplicarà per a la part dels capitals assegurats que resulti de la revaloració automàtica prevista a la pòlissa.
- k) Els corresponents a sinistres produïts abans del pagament de la primera prima o quan, d'acord amb el que s'estableix a la Llei de contracte d'assegurança, la cobertura del Consorci de Compensació d'Assegurances estigui suspesa o l'assegurança quedi extingida per falta de pagament de les primes.
- l) En el cas dels danys als béns, els indirectes o les pèrdues derivades de danys directes o indirectes, diferents de les pèrdues pecuniàries delimitades com a indemnitzables al reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris. En particular, no queden inclosos en aquesta cobertura els danys o les pèrdues patides com a conseqüència d'un tall o una alteració en el subministrament exterior d'energia elèctrica, gasos combustibles, fuel, gasoil o altres fluids, ni qualsevol altre dany o pèrdua indirecta diferent de les esmentades al paràgraf anterior, encara que aquestes alteracions es derivin d'una causa inclosa a la cobertura de riscos extraordinaris.
- m) Els sinistres que, per la seva magnitud i gravetat, siguin qualificats pel Govern de la nació com a «catàstrofe o calamitat nacional».
- n) En el cas de la responsabilitat civil en vehicles terrestres automòbils, els danys personals derivats d'aquesta cobertura.

3. Franquícia

- I. La franquícia a càrrec de l'assegurat serà:
 - a) En el cas d'assegurances contra danys a les coses, la franquícia a càrrec de l'assegurat serà d'un set per cent de la quantia dels danys indemnitzables produïts pel sinistre. No obstant això, no s'efectuarà cap deducció per franquícia als danys que afectin habitatges, comunitats de propietaris d'habitatges, ni vehicles que estiguin assegurats per pòlissa d'assegurança d'automòbils.
 - b) En el cas de pèrdues pecuniàries diverses, la franquícia a càrrec de l'assegurat serà la mateixa prevista a la pòlissa, en temps o en quantia, per a danys a conseqüència de sinistres ordinaris de pèrdua de beneficis. Si hi ha més d'una franquícia per a la cobertura de sinistres ordinaris de pèrdua de beneficis, s'aplicaran les previstes per a la cobertura principal.
 - c) Quan en una pòlissa s'estableixi una franquícia combinada per a danys i pèrdua de beneficis, per part del Consorci de Compensació d'Assegurances es liquidaran els danys materials amb deducció de la franquícia que correspongui per aplicació del que es preveu a l'apartat a) anterior, i la pèrdua de beneficis produïda amb deducció de la franquícia establerta a la
 - d) pòlissa per a la cobertura principal, minorada en la franquícia aplicada a la liquidació dels danys materials.
- II. A les assegurances de persones no s'efectuarà deducció per franquícia.

4. Extensió de la cobertura

1. La cobertura dels riscos extraordinaris abastarà els mateixos béns o les mateixes persones, i també les mateixes sumes assegurades que s'hagin establert a les pòlisses d'assegurança a efectes de la cobertura dels riscos extraordinaris.
2. No obstant això:
 - a) A les pòlisses que cobreixin danys propis als vehicles de motor, la cobertura de riscos extraordinaris per part del Consorci de Compensació d'Assegurances garantirà la totalitat de l'interès asegurable encara que la pòlissa ordinària només ho faci parcialment.
 - b) Quan els vehicles només tinguin una pòlissa de responsabilitat civil en vehicles terrestres automòbils, la cobertura de riscos extraordinaris per part del Consorci de Compensació d'Assegurances garantirà el valor del vehicle en l'estat en què es trobi en el moment immediatament anterior al que es produeixi el sinistre, segons preus de compra de general acceptació al mercat.
 - c) A les pòlisses d'assegurança de vida que, d'acord amb el que es preveu al contracte i de conformitat amb la normativa reguladora de les assegurances privades, generin provisió matemàtica, la cobertura del Consorci de Compensació d'Assegurances es referirà al capital en risc per a cada assegurat, és a dir, a la diferència entre la suma assegurada i la provisió matemàtica que l'entitat asseguradora que l'hagi emès hagi de tenir constituïda. L'import corresponent a la provisió matemàtica serà satisfet per l'esmentada entitat asseguradora.

II. COMUNICACIÓ DE DANYS AL CONSORCI DE COMPENSACIÓ D'ASSEGURANCES

1. Sol·licitud d'indemnització de danys la cobertura dels quals correspongui al Consorci de Compensació d'Assegurances: s'efectuarà mitjançant comunicació a aquest per part del prenedor de l'assegurança, l'assegurat o el beneficiari de la pòlissa, o per qui actui per compte i en nom dels anteriors, o per l'entitat asseguradora o el mediador d'assegurances amb la intervenció del qual es gestioni l'assegurança.
2. La comunicació dels danys i l'obtenció de qualsevol informació relativa al procediment i a l'estat de tramitació dels sinistres es podrà realitzar:
 - > Trucant al Centre d'Atenció Telefònica del Consorci de Compensació d'Assegurances (900 222 665 o 952 367 042)
 - > A través de la pàgina web del Consorci de Compensació d'Assegurances (www.consorsegueros.es)
3. Valoració dels danys: la valoració dels danys que resultin indemnitzables d'acord amb la legislació d'assegurances i el contingut de la pòlissa d'assegurança es realitzarà per part del

Consorci de Compensació d'Assegurances, sense que aquest quedi vinculat per les valoracions que, si s'escau, hagi realitzat l'entitat asseguradora que cobreixi els riscos ordinaris.

4. Abonament de la indemnització: el Consorci de Compensació d'Assegurances pagarà la indemnització al beneficiari de l'assegurança per mitjà de transferència bancària.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

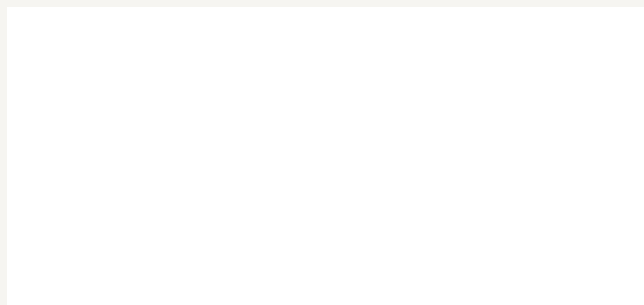
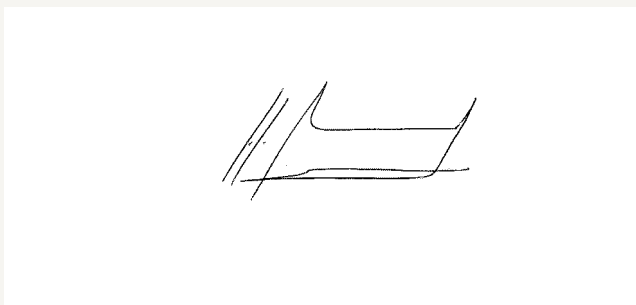
RESPONSABLE	SegurCaixa Adeslas, S. A. de Seguros y Reaseguros
FINALITAT	Manteniment de la relació contractual.
LEGITIMACIÓ	Per a la gestió del contracte d'assegurança: execució d'un contracte.
DESTINATARIS	No se cediran les dades facilitades a tercers, tret que hi hagi obligació legal legal i aquelles comunicacions necessàries per a l'execució de la pòlissa. Dades històriques de sinistres a UNESPA.
DRETS	Accedir, rectificar i suprimir les dades, i també altres drets, tal com s'explica a la informació addicional.
INFORMACIÓ ADDICIONAL	Pot consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas, inclosa la forma de retirar el consentiment, a la pàgina web següent: http://www.segurcaixaadeslas.es/es/proteccion-de-datos

Signants: rúbrica / signatura electrònica

Vostè declara que ha rebut de nosaltres, el dia de la data d'emissió d'aquest document i amb anterioritat a la seva conclusió, la informació del producte (IPID) 082-710.4397-27 (V1) i la nota informativa que correspon a aquesta assegurança que contracta i el seu annex.

També declara que ha llegit i accepta totes les condicions, particulars i generals, que es recullen en aquest contracte d'assegurança.

Com a prova que acceptem el que s'ha exposat, signem aquest document.

Localitat i data d'emissió**PUIGCERDA A 02 DE MARÇ DE 2026****El prenedor de l'assegurança****L'assegurador**

Així mateix, vostè declara que coneix i accepta especialment les exclusions i clàusules limitadores dels seus drets que figuren destacades en lletra negreta en aquest contracte; a les «Condicions particulars»: apartats «Cobertures contractades», «Altres conductors» i «Prima», i a les «Condicions generals»: apartats «I. Definicions», «III. Cobertures de responsabilitat civil (punt 1)», «IV. Cobertures de danys materials (punts 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)», «V. Cobertura de defensa penal i reclamació de danys (punts 2, 3, 6 i 7)», «VI. Cobertura de gestió de multes i pèrdua de punts (punts 2 i 3)», «VII. Cobertures d'accidents del conductor (punts 1, 2 i 3)», «VIII. Cobertura d'assistència de viatge (punts 1, 3, 4, 5 i 6)», «IX. Paquet opcional "Ampliació cobertures ús particular" (punts 1, 2, 3, 4 i 5)», «IX. Paquet opcional "Ampliació cobertures ús professional" (punts 1, 2 i 3)», «XI. Exclusions (el que no cobrim) comunes de totes les cobertures», «XII. Clàusules econòmiques (punt 1)», «XIV. Altres clàusules (punt 4)».

El prenedor de l'assegurança